

Mandatsnotiz Erstgespräch

Kanzlei: Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte PartG mbB

Bürositz: Lützowufer 17, 10785 Berlin

Bearbeitung: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch (Fachanwältin Verwaltungsrecht)

Mandantin: Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

1. Vorsitzender: Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg, Forstwissenschaftler i.R., Forst/Lausitz

Datum: Donnerstag, 04.06.2026, 14:30–16:45 Uhr

Ort: Kanzleisitzungsraum Lützow

Aktenzeichen Kanzlei: PoPo-2026-VR-0617

Sachverhalt nach Mandantenangaben

Der Verein hat am 27.05.2026 fristgerecht (drei Tage Vorlauf nach § 14 I VersG) bei der Stadt Forst (Lausitz) eine Versammlung unter freiem Himmel angemeldet:

- **Datum:** Samstag, 13.06.2026, 13:00–18:00 Uhr
- **Ort:** Marktplatz Forst (Lausitz) mit anschließendem Aufzug über Cottbuser Straße, Bahnhofstraße, Berliner Straße
- **Thema:** "Stopp der Tagebauerweiterung Welzow-Süd II — Klimaschutz statt Braunkohle"
- **Erwartete Teilnehmerzahl:** 800–1200 (laut Veranstalterangabe)
- **Anmelderin:** Initiative Lausitzer Lebensraum e.V., vertreten durch Pohlmann-Brandenburg
- **Programm:** Vier Redebeiträge (u.a. Klimaforscherin Dr. Annekathrin Storkow, BUND-Vertreter, junge Klimaaktivistin Lara Petzelt), Theaterperformance "Mahnmal Tagebau" mit symbolischer Erdaushebung, Abschlusskundgebung mit Musikdarbietung Folkband "Bartholomäus & die Lausitzer Sumpfmäher".

Polizeiverfügung vom 02.06.2026

Mandantin erhielt am 03.06.2026 eine Verfügung der Polizeiinspektion Spree-Neiße (Aktenzeichen PolInsp SPN 2026-VS-0188) mit folgenden Auflagen:

1. **Standortverlegung** vom Marktplatz auf den Festplatz an der Berliner Straße (ca. 1,2 km außerhalb des Stadtzentrums).
2. **Vollständiges Pyrotechnikverbot** (auch Bengalos, Rauchfackeln, Konfetti-Kanonen).
3. **Lautsprecher-Begrenzung** auf 75 dB(A), gemessen in 25 m Entfernung.
4. **Verkürzung** der Veranstaltung auf 14:00–17:00 Uhr.
5. **Verbot der "symbolischen Erdaushebung"** im Rahmen der Theaterperformance (Begründung: "Sachbeschädigung an öffentlichen Anlagen").
6. **Auflage Anwesenheit Versammlungsleiter** über gesamte Dauer mit namentlicher Bekanntgabe von drei Ordnern (mind. 25 Jahre, polizeiliches Führungszeugnis).

Verfügung ist mit **Anordnung der sofortigen Vollziehung** nach § 80 II 1 Nr. 4 VwGO versehen. Polizei droht für den Fall der Nichteinhaltung die Auflösung der Versammlung nach § 15 III VersG an.

Mandantenanliegen

Pohlmann-Brandenburg möchte:

7. Eilrechtsschutz gegen die Standortverlegung (Marktplatz ist das Symbol; Festplatz hat keine Wirkung).
8. Eilrechtsschutz gegen das Verbot der Erdaushebung (Kunstfreiheit Art 5 III GG).
9. Lockerung der dB(A)-Begrenzung (75 dB bei 800–1200 Personen unrealistisch).
10. Notfalls Hauptsacheklage.

Die Verkürzung 14–17 Uhr und das Pyrotechnikverbot will er hinnehmen.

Erstberatungseinschätzung RAin Hesselmann-Sauerbruch

Verhältnismäßigkeitsprüfung jedes einzelnen Auflagenteils. Eingriff in Art 8 I GG (Versammlungsfreiheit) und teilweise in Art 5 III GG (Kunstfreiheit). Eingriff in Versammlungsfreiheit ist von hoher Intensität: Aufzug-Verlegung an Stadtrand entwertet das Versamlungsanliegen.

BVerfGE 69, 315 (Brokdorf): Versammlungsfreiheit als konstitutives Element der demokratischen Ordnung. Auflagen nur bei konkreter Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.

§ 80 V VwGO Eilantrag VG Cottbus, ggf. Beschwerde OVG Berlin-Brandenburg.

Fristen

- Versammlung: **Samstag 13.06.2026** — nur noch 9 Tage.
- Eilantrag muss bis **Mittwoch 10.06.2026** beim VG Cottbus eingehen, damit Beschluss vor Versammlung möglich.
- Widerspruch gegen Verfügung: 1 Monat (§ 70 I VwGO), läuft 03.07.2026.

Honorar

RVG mit Streitwertannahme 15.000 EUR (Halbierung wegen Eilverfahren); Geschäftsgebühr Vertretung, Vorbescheid 1,3, gerichtliche Gebühren Eilverfahren 0,5. Vorschuss 1.800 EUR vereinbart.

Vereinbartes Vorgehen

11. Sofortige Akteneinsicht bei der Polizeiinspektion Spree-Neiße (heute, 04.06.).
12. Eilantragsentwurf bis 08.06.2026.
13. Vorbescheid Polizei mit konkretem Gegenvorschlag bis 09.06.2026.

Notiert: F. Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026, 17:10 Uhr

02_beteiligte_und_verfahrensuebersicht.docx

Beteiligte und Verfahrensübersicht

Mandantin

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Vereinsregister AG Cottbus VR 4188, Sitz Forst (Lausitz)

1. Vorsitzender: Dr. rer. silv. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg (68, Forstwissenschaftler i.R.)
2. Vorsitzende: Hildegard Petzelt-Sumpferwerder (54, Biologin, BUND Brandenburg)

Schriftführer: Detlev Eichbauer (62, Pfarrer i.R. ev. Kirchengemeinde Forst)

Schatzmeister: Hagen Loberg (47, Buchhalter Lausitz Kommunal GmbH)

Bevollmächtigte

Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte PartG mbB

Lützowufer 17, 10785 Berlin

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch (Fachanwältin Verwaltungsrecht; Lehrbeauftragte HU Berlin Versammlungsrecht)

RA Dr. Matthias Pohlmann-Wittfeldt (Seniorpartner, Strafrecht-Schnittstellen)

Verfügungsbehörde

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Dienstszitz: Hennersdorfer Straße 188, 03149 Forst (Lausitz)

Leiter: Polizeidirektor Reinhardt Söhnchen-Kallnacker

Sachbearbeiter Verfügung: PHK Klaus-Dieter Ammenwald (Versammlungswesen)

Aktenzeichen: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Stadt Forst (Lausitz)

Bürgermeister Markus Lindenkamp (parteilos)

Ordnungsamt: Frau Steinhoff-Krüger (Leiterin)

Veranstaltungsamt: Herr Dr. Bartholomäus (öffentlich-rechtliche Nutzungsverträge)

Vorgesehene Redner/Künstler Versammlung

- Dr. Annkathrin Storkow (Klimaforscherin PIK Potsdam)
- Joscha Lattermann (BUND Brandenburg, Landesvorstand)
- Lara Petzelt (17, Schülerin, Fridays for Future Cottbus; Tochter von Hildegard Petzelt-Sumpferwerder)
- Theatergruppe "Lausitzer Erdwerk" (Leitung Konstantin Mohnsen-Stoeber, freier Regisseur Berlin/Cottbus)
- Folkband "Bartholomäus & die Lausitzer Sumpffammern" (5 Musiker, Sänger Eberhart Bartholomäus, Begleitung Akkordeon Geige Klarinette Kontrabass Schlagzeug)

Gericht

Verwaltungsgericht Cottbus (örtlich zuständig nach § 52 Nr. 3 VwGO)

Vogelsangstraße 8, 03044 Cottbus

3. Kammer (Versammlungsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht)

Vorsitzender: VRiVG Dr. Holzbrenner

Berichterstatter: RiVG Dr. Eichmüller (jung; Referendar Bonn 2018)

Rechtsmittelinstanz

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin

4. Senat (Versammlungsrecht-Linie)

Vorsitzender: VRiOVG Dr. Friedhelm Drosselberg

Aktenzeichen-Zuordnung

Stelle	AZ
Polizeiinspektion	PolInsp SPN 2026-VS-0188
Kanzlei	PoPo-2026-VR-0617
VG Cottbus (Eilantrag, noch nicht eingegangen)	voraussichtlich 3 L 188/26
OVG Berlin-Brandenburg (eventuell Beschwerde)	voraussichtlich 6 S 47/26
Stadt Forst Ordnungsamt	OrdA Forst 2026/188

Verfahrensstand 04.06.2026

Datum	Ereignis
27.05.2026	Anmeldung Versammlung bei Stadt Forst
02.06.2026	Polizeiverfügung mit Auflagen
03.06.2026	Zustellung Verfügung bei Vereinsvorstand
04.06.2026	Mandatsannahme Kanzlei Pohlmann & Pohlmann
bis 09.06.2026	Vorbescheid Polizei mit Kompromissvorschlag
bis 10.06.2026	Eilantrag § 80 V VwGO beim VG Cottbus
bis 12.06.2026	Beschluss VG Cottbus
13.06.2026	Versammlung
bis 03.07.2026	Widerspruchsfrist Verfügung

Anmeldung einer Versammlung unter freiem Himmel

nach § 14 Versammlungsgesetz

An: Stadt Forst (Lausitz), Ordnungsamt

Promenade 11, 03149 Forst (Lausitz)

Nachrichtlich: Polizeiinspektion Spree-Neiße

Anmelder:

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. rer. silv. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

Ringstraße 47, 03149 Forst (Lausitz)

Tel. 03562/188-417, pohlmann-brandenburg@lausitzer-lebensraum.de

Anmeldedatum: Mittwoch, 27.05.2026, 10:14 Uhr (per E-Mail und persönlich beim Ordnungsamt eingereicht)

1. Gegenstand der Versammlung

Öffentliche Versammlung unter freiem Himmel mit anschließendem Aufzug.

Thema: "Stopp der Tagebauerweiterung Welzow-Süd II — Klimaschutz statt Braunkohle"

Anliegen: Friedliche Demonstration gegen die geplante Erweiterung des Braunkohletagebaus Welzow-Süd in das Abbaufeld II nach den Tagebaurahmen-Genehmigungen 2025; Aufruf zur Energiewende und Strukturwandelförderung in der Lausitz.

2. Datum und Zeit

Samstag, 13.06.2026, 13:00–18:00 Uhr.

Aufbau ab 11:00 Uhr, Abbau bis 19:30 Uhr.

3. Ort und Route

Auftaktkundgebung: Marktplatz Forst (Lausitz), 13:00–14:30 Uhr.

Aufzug (14:30–16:30 Uhr):

- Marktplatz
- Cottbuser Straße (südwärts)
- Bahnhofstraße (Querung)
- Berliner Straße
- Wendepunkt Tagebau-Symbol Berliner Straße/Hennersdorfer Straße
- Rückweg auf gleicher Strecke
- Endkundgebung Marktplatz, 16:30–18:00 Uhr.

Aufzugslänge: ca. 2,4 km hin und zurück.

4. Erwartete Teilnehmerzahl

800–1200 Personen. Mobilisierung durch BUND Brandenburg, Fridays for Future Cottbus, Greenpeace Berlin, drei evangelische Kirchengemeinden Forst und Cottbus, Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

5. Versammlungsleiter

Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg, 1. Vorsitzender, durchgehend anwesend, erreichbar 0152-188-4711.

Stellvertretende Versammlungsleiterin: Hildegard Petzelt-Sumpferwerder.

6. Ordner

Mindestens fünfzehn Ordner mit Ordnerwesten Initiative Lausitzer Lebensraum. Schulung am 11.06.2026 durch Pohlmann-Brandenburg und einen externen Sicherheitsdienst (Sicherheitsdienst Lausitz Schutz GmbH, Cottbus, vier Stunden Schulung Deeskalation, Erste Hilfe, Funk).

7. Programm

13:00–13:15 Begrüßung Pohlmann-Brandenburg

13:15–13:35 Redebeitrag Dr. Annekathrin Storkow (PIK Potsdam) "Welzow-Süd II und das deutsche CO2-Budget"

13:35–13:55 Redebeitrag Joscha Lattermann (BUND Brandenburg) "Tagebau und Wassermangel"

13:55–14:10 Theaterperformance "Mahnmal Tagebau" (Theatergruppe Lausitzer Erdwerk) mit symbolischer Aushebung eines Erdlochs (ca. 50 cm × 50 cm × 30 cm) auf einer mitgebrachten Erdpalette, NICHT in das Marktplatzpflaster.

14:10–14:30 Redebeitrag Lara Petzelt (FFF Cottbus) "Was bleibt für uns"

14:30 Aufzug startet

16:30 Aufzug endet, Endkundgebung

16:30–17:00 Folkmusik "Bartholomäus & die Lausitzer Sumpfmännern"

17:00–17:20 Wortbeitrag Pfarrer Detlev Eichbauer "Schöpfung und Verantwortung"

17:20–17:50 Offenes Mikrofon

17:50–18:00 Abschluss durch Pohlmann-Brandenburg

8. Hilfsmittel

- Bühne (4 × 6 m, transportabel, von Veranstaltungstechnik Lausitz Sound & Light GmbH)
- Lautsprechanlage 2× FOH, 4× Front-Fill
- Drei Banner (jeweils 4 × 1 m): "Stopp Welzow-Süd II", "Klimaschutz JETZT", "Lausitz Lebensraum"
- Mobile Toiletten (8 Einheiten, Sanitärbau Eichenberg, Aufstellung am Festplatz vorgesehen, 11:00 Uhr)
- Erste-Hilfe-Stand (DRK Ortsverein Forst)
- Schminkstand für Kinder (von Bürgerverein Forst, friedlicher Ausgleichsteil)

9. KEIN Pyrotechnik-Einsatz vorgesehen

Der Veranstalter verzichtet von vornherein auf Pyrotechnik, Bengalos und offenes Feuer. Mitgeführte Bengalos werden gegebenenfalls durch Ordner sichergestellt.

10. Erklärung Friedlichkeit

Die Initiative Lausitzer Lebensraum e.V. ist eine friedensbewegte und gewaltfreie Bürgerinitiative. Vereinszweck nach Satzung § 2: "Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen der Lausitz, friedlicher öffentlicher Diskurs, ausdrücklich keine Sympathiebezeugungen für rechts- oder linksextreme Organisationen oder gewaltbereite Gruppierungen." Es bestehen keine Verbindungen zu der "Letzten Generation" oder vergleichbaren Gruppen mit Bekenntnis zu gezielten Rechtsbrüchen.

Anlagen

- Vereinsregistrauszug AG Cottbus VR 4188
- Satzung Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.
- Ordnerliste mit Namen, Geburtsdaten, Adressen, Telefonnummern (15 Personen)
- Vorvertrag Veranstaltungstechnik Lausitz Sound & Light GmbH
- Vorvertrag Sicherheitsdienst Lausitz Schutz GmbH

Forst (Lausitz), 27.05.2026

Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

1. Vorsitzender

Stadt Forst (Lausitz)

Ordnungsamt

Promenade 11, 03149 Forst (Lausitz)

Telefon: 03562/989-188

ordnungsamt@forst-lausitz.de

Aktenzeichen: OrdA Forst 2026/188

Forst, 28.05.2026

An die Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

z.Hd. Dr. W.-K. Pohlmann-Brandenburg

Ringstraße 47

03149 Forst (Lausitz)

Eingangsbestätigung Versammlungsanmeldung

Sehr geehrter Herr Dr. Pohlmann-Brandenburg,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Anmeldung der Versammlung "Stopp der Tagebauerweiterung Welzow-Süd II — Klimaschutz statt Braunkohle" am 27.05.2026 um 10:14 Uhr (eingegangen sowohl per E-Mail als auch persönlich).

Die Anmeldefrist von 48 Stunden vor öffentlicher Bekanntgabe nach § 14 I VersG (Bundesversammlungsgesetz, da Brandenburg derzeit kein eigenes VersG mehr hat) ist eingehalten.

Die Versammlungsbehörde ist im vorliegenden Fall die Polizeiinspektion Spree-Neiße (§ 1 II Nr. 1 BbgVersFG-Umsetzungsanordnung 2020 i.V.m. § 14 VersG). Wir leiten Ihre Anmeldung dorthin weiter (eingegangen dort 28.05.2026, 14:30 Uhr).

Hinsichtlich der Nutzung des Marktplatzes als kommunale Sondernutzungsfläche werden Sie sich kurzfristig wegen der erforderlichen Erlaubnis nach § 18 BbgStrG (Sondernutzung) bei unserem Sondernutzungsteam (Frau Steinhoff-Krüger) melden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Steinhoff-Krüger

Leiterin Ordnungsamt

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Hennersdorfer Straße 188, 03149 Forst (Lausitz)

Telefon 03562/489-0

poststelle.pi-spn@polizei.brandenburg.de

Az.: PolInsp SPN 2026-VS-0188

30.05.2026

Per Boten und E-Mail an

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

z.Hd. Herrn Dr. Pohlmann-Brandenburg

Ringstraße 47

03149 Forst (Lausitz)

Anhörung nach § 28 VwVfG vor Erlass beschränkender Verfügungen zur angemeldeten Versammlung am 13.06.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Pohlmann-Brandenburg,

unter Bezugnahme auf Ihre Anmeldung vom 27.05.2026 teilen wir Ihnen mit, dass wir die Anordnung folgender beschränkender Verfügungen nach § 15 I VersG erwägen:

1. **Standortverlegung** der Auftakt- und Endkundgebung vom Marktplatz auf den **Festplatz an der Berliner Straße**.
2. **Vollständiges Pyrotechnikverbot** für die gesamte Versammlung einschließlich Aufzug.
3. **Lautstärkebegrenzung** auf 75 dB(A), gemessen in 25 Meter Entfernung von der Lautsprecherquelle.
4. **Verkürzung** der Versammlungsdauer auf 14:00–17:00 Uhr.
5. **Verbot der "symbolischen Erdaushebung"** im Rahmen der Theaterperformance "Mahnmal Tagebau".
6. **Anwesenheitspflicht des Versammlungsleiters über die gesamte Dauer** sowie namentliche Bekanntgabe von mindestens drei Ordnern (mindestens 25 Jahre, polizeiliches Führungszeugnis nicht älter als drei Monate).

Begründung im Überblick

Auf dem Marktplatz fänden am 13.06.2026 von 09:00 bis 14:00 Uhr der traditionelle Forster Spargelmarkt mit über 50 Marktständen und rund 3000 erwarteten Besuchern statt; eine zeitgleiche Versammlung gefährde die öffentliche Sicherheit.

Aus Erkenntnissen des Polizeilichen Staatsschutzes Brandenburg seien bei früheren Anti-Kohle-Versammlungen Bengalos und Rauchfackeln zum Einsatz gekommen (Versammlung Lützerath 14.01.2023, Verlautbarung BMI 16.01.2023). Eine Anreise gewaltbereiter Demonstranten der "Letzten Generation" und der "Ende-Gelände"-Gruppe sei nicht auszuschließen.

Die Lautstärke 75 dB(A) entspreche dem in der TA Lärm festgelegten Tageswert für Mischgebiete.

Hinsichtlich der "symbolischen Erdaushebung" werde nicht ausgeschlossen, dass Demonstranten das Marktplatzpflaster beschädigten oder zur Nachahmung auf das öffentliche Straßenpflaster animiert würden.

Gelegenheit zur Stellungnahme

Wir geben Ihnen Gelegenheit, sich zu den vorgesehenen Anordnungen bis spätestens **31.05.2026, 12:00 Uhr**, schriftlich oder per E-Mail zu äußern.

Mit freundlichen Grüßen

gez. **Klaus-Dieter Ammenwald**

Polizeihauptkommissar

Sachbearbeiter Versammlungswesen

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Ringstraße 47, 03149 Forst (Lausitz)

An die Polizeiinspektion Spree-Neiße

z.Hd. PHK Ammenwald

Az. PolInsp SPN 2026-VS-0188

per E-Mail und Bote, 31.05.2026, 09:45 Uhr

Stellungnahme nach § 28 VwVfG zu erwogenen beschränkenden Verfügungen

Sehr geehrter Herr PHK Ammenwald,

als Anmelder der Versammlung am 13.06.2026 nehmen wir wie folgt Stellung:

Zu 1. Standortverlegung

Wir widersprechen entschieden. Der Forster Spargelmarkt endet ausweislich des städtischen Veranstaltungsplans um 14:00 Uhr; der Abbau zieht sich bis 14:30 Uhr hin. Unsere Auftaktkundgebung beginnt um 13:00 Uhr; eine Verschiebung der Versammlung um eine Stunde auf 14:00–19:00 Uhr wäre als milderes Mittel denkbar und für uns vertretbar.

Eine **Verlegung an den Festplatz Berliner Straße** entzieht der Versammlung ihren symbolischen Charakter. Der Marktplatz ist das politisch wirksame Forum von Forst; der Festplatz liegt 1,2 km außerhalb und ist verkehrsmäßig schlecht erreichbar.

Höchststrichterliche Rechtsprechung (BVerfGE 69, 315 — Brokdorf) stellt klar, dass die Wahl des Versammlungsortes ein eigenständiges Grundrechtsgut darstellt.

Zu 2. Pyrotechnikverbot

Wir verzichten ohnehin auf Pyrotechnik. Eine entsprechende Auflage akzeptieren wir.

Zu 3. Lautstärkebegrenzung 75 dB(A)

75 dB(A) bei 25 m Entfernung sind bei einer Versammlung mit 800–1200 Personen technisch nicht einhaltbar (Sprechgesang der Teilnehmenden allein erreicht 75–85 dB(A); siehe DIN 18041 Versammlungsräume). Wir schlagen 95 dB(A) bei 25 m Entfernung vor (vgl. Schalltechnik Versammlungen, Anlage TA Lärm Nr. 6.1).

Zu 4. Verkürzung 14:00–17:00 Uhr

Bei Verschiebung um eine Stunde (siehe oben) akzeptieren wir 14:00–18:00 Uhr; die Verkürzung auf 17:00 Uhr ist nicht erforderlich und schneidet wichtige Programmpunkte ab.

Zu 5. Verbot der "symbolischen Erdaushebung"

Wir weisen entschieden zurück. Die Performance findet auf einer mitgebrachten Erdpalette statt (50 × 50 × 30 cm), nicht auf dem Marktplatzpflaster. Eine "Animationswirkung" für Sachbeschädigungen ist nicht ersichtlich. Die Performance ist Kunst i.S.v. Art 5 III GG und genießt gesteigerten Schutz.

Zu 6. Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter + drei Ordner mit Führungszeugnis

Anwesenheitspflicht des Versammlungsleiters ist selbstverständlich (§ 18 VersG). Die zusätzliche Forderung **Führungszeugnis nicht älter als drei Monate** für drei namentlich benannte Ordner ist im

Versammlungsrecht nicht verankert und stellt eine über § 18 VersG hinausgehende neue Pflicht dar. Wir sehen darin einen unzulässigen Eingriff in die Versammlungsfreiheit (BVerfGE 69, 315; BVerfGE 87, 399).

Kompromissangebot

Wir bieten an:

- Verlegung der Versammlungszeit auf 14:00–18:00 Uhr (statt 13:00–18:00 Uhr).
- Festkleben der Erdpalette für die Performance, sodass keine Mobilität in das Pflaster möglich ist.
- Anwesenheitspflicht aller drei Ordner mit Übergabe der Ordnerliste, jedoch ohne Führungszeugnispflicht.
- Lautstärkebegrenzung auf 95 dB(A) statt 75 dB(A).

Mit freundlichen Grüßen

gez. **Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg**

1. Vorsitzender

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Hennersdorfer Straße 188, 03149 Forst (Lausitz)

Az.: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Forst (Lausitz), 02.06.2026

Per Boten zugestellt am 03.06.2026, 09:14 Uhr,

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

z.Hd. Dr. W.-K. Pohlmann-Brandenburg

Ringstraße 47, 03149 Forst (Lausitz)

Verfügung

Beschränkende Auflagen nach § 15 Abs. 1 VersG zur Versammlung "Stopp der Tagebauerweiterung Welzow-Süd II"

Auf Grundlage von § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz (VersG) i.V.m. § 1 II Nr. 1 BbgVersFG-Umsetzungsanordnung 2020 ergeht folgende Verfügung:

I. Beschränkende Auflagen

1. Die Auftaktkundgebung und die Endkundgebung dürfen **nicht auf dem Marktplatz Forst**, sondern auf dem **Festplatz an der Berliner Straße** stattfinden.
2. Der Aufzug wird **untersagt**. Stattdessen ist eine stationäre Kundgebung auf dem Festplatz zulässig.
3. **Vollständiges Pyrotechnikverbot** einschließlich Bengalos, Rauchfackeln, offenes Feuer.
4. **Lautstärkebegrenzung auf 75 dB(A)** in 25 m Entfernung.
5. Versammlungsdauer **14:00–17:00 Uhr**.
6. **Verbot der "symbolischen Erdaushebung"** in jedweder Form (auch auf mitgebrachter Erdpalette).
7. Der Versammlungsleiter hat persönlich anwesend zu sein. Bei Verhinderung Verlegung auf einen anderen Termin erforderlich.
8. **Drei Ordner sind namentlich vorab zu benennen** unter Beifügung eines polizeilichen Führungszeugnisses, ausgestellt nicht länger als drei Monate vor der Versammlung.

II. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Auflagen Nr. 1, 2, 4, 5, 6 und 8 wird nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet.

III. Zwangsmittelandrohung

Bei Nichteinhaltung der Auflagen wird die Versammlung nach § 15 Abs. 3 VersG aufgelöst.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung ist Widerspruch zulässig binnen eines Monats. Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung; Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim VG Cottbus.

V. Begründung

a) Standortverlegung und Aufzugsverbot (Auflagen 1 und 2)

Auf dem Marktplatz findet am 13.06.2026 von 09:00–14:00 Uhr der Forster Spargelmarkt mit ca. 3000 Besuchern statt. Eine Überschneidung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Auch nach Marktende ist mit Aufräumarbeiten und Anlieferverkehr bis ca. 15:00 Uhr zu rechnen. Eine zeitversetzte Versammlung würde unsere Einschätzung nach durch die Reizlage Marktbesucher gegen Demonstranten eine konfrontative Situation begünstigen, die nicht im Sinne der öffentlichen Sicherheit liegt.

Der Festplatz Berliner Straße bietet mit 4500 m² ausreichend Raum und ist verkehrsmäßig durch die Berliner Straße und die Linie 26 angebunden.

Der Aufzug über die Cottbuser Straße führt durch den am 13.06.2026 noch geöffneten Verkehrsraum; eine Sperrung von Berliner Straße und Cottbuser Straße zwischen 14:30 und 16:30 Uhr verursacht erhebliche Beeinträchtigungen des Anliegerverkehrs und der Linienbusse 22, 26, 28.

b) Pyrotechnikverbot (Auflage 3)

Trotz Erklärung des Veranstalters zur Pyrotechnikfreiheit kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilnehmer Pyrotechnik mitführen. Bei vergleichbaren Anti-Kohle-Versammlungen (Lützerath, Garzweiler, Welzow 2022) ist Pyrotechnik aufgetreten.

c) Lautstärke 75 dB(A) (Auflage 4)

Anlieger der Berliner Straße sind nach TA Lärm geschützt; 75 dB(A) sind der für Mischgebiete tagsüber festgelegte Wert.

d) Verkürzung 14:00–17:00 (Auflage 5)

Längere Versammlungen erhöhen die Eskalationswahrscheinlichkeit (Lagebild Versammlungsgeschehen Brandenburg 2025).

e) Verbot Erdaushebung (Auflage 6)

Auch eine "symbolische" Aushebung auf einer Palette ist geeignet, andere Teilnehmer zu Nachahmung zu animieren und die Schwelle zu echten Beschädigungen am öffentlichen Pflaster zu senken. Außerdem könnte die Performance als Aufruf zur Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur verstanden werden.

f) Anwesenheitspflicht und Führungszeugnispflicht (Auflagen 7, 8)

Die Anwesenheit des Versammlungsleiters folgt aus § 18 VersG. Die Führungszeugnispflicht für drei Ordner ist neu und dient der Sicherheit; sie soll ausschließen, dass einschlägig vorbestrafte Personen mit Ordnerwesten umgehen.

VI. Anordnung der sofortigen Vollziehung — Begründung

Wegen Versammlung am 13.06.2026 ist im Hinblick auf die geringe Zeitspanne ein Suspensiveffekt nicht hinnehmbar.

gez. **Reinhardt Söhnchen-Kallnacker**

Polizeidirektor

Leiter Polizeiinspektion Spree-Neiße

Vermerk Vorstandsbesprechung

Datum: Mittwoch, 03.06.2026, 19:00–22:30 Uhr

Ort: Vereinsheim Initiative Lausitzer Lebensraum, Cottbuser Straße 22, Forst

Teilnehmer:

- Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg (1. Vorsitzender)
- Hildegard Sauer-Brentano (2. Vorsitzende, Lehrerin)
- Klaus-Dieter Werner-Tannenberg (Schatzmeister, Ingenieur i.R.)
- Yannick Brügelmann (Pressesprecher, 28 J.)
- Marlene Wischnewski-Strakuhl (Performance-Künstlerin)
- RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch (telefonisch zugeschaltet ab 20:15)

Aktenzeichen Kanzlei: PoPo-2026-VR-0617

TOP 1 — Bestandsaufnahme der polizeilichen Auflagen

Vorsitzender Dr. Pohlmann-Brandenburg verliest die acht Auflagen aus dem Bescheid vom 02.06.2026 (PolInsp SPN 2026-VS-0188). Die Stimmung ist gemischt: Einige Vorstände halten die Auflage zur Standortverlegung für hinnehmbar, da der Festplatz „immerhin in Forst“ liegt; andere — vor allem Frau Wischnewski-Strakuhl — sehen darin den Kern eines Angriffs auf die Symbolik der Versammlung.

TOP 2 — Rechtliche Einschätzung (RAin Hesselmann-Sauerbruch)

Die zugeschaltete Anwältin gliedert ihre Stellungnahme nach den acht Auflagen:

Auflage 1 (Standortverlegung Festplatz):

„Symbolisch das Herzstück. Der Brunhildebrunnen wurde von Dr. Pohlmann-Brandenburg in der Anmeldung ausdrücklich als Versammlungsort gewählt — historisches Sandsteinrelief, Bezug zur Industrialisierung der Lausitz. Eine Verlegung 4,2 km außerhalb der Stadt entkernt die Demonstrationsbotschaft. BVerfG 2 BvR 1090/06 — Brokdorf-Folgejudikatur — ist hier zentral: Auflagen müssen die selbstgewählte Art der Versammlungsdurchführung respektieren.“

Auflage 2 (Aufzugsverbot):

„Der Aufzug entlang Cottbuser Straße zum Marktplatz ist zentraler Versammlungsbestandteil. Ein generelles Aufzugsverbot ist ein Eingriff in die Gestaltungsfreiheit. Erforderlichkeit fraglich — milderer Mittel: Aufzug mit Routenbegrenzung, Ordnergstellung.“

Auflage 3 (Pyrotechnikverbot):

„Aus unserer Sicht keine Probleme — der Veranstalter hat in der Stellungnahme vom 31.05.2026 ohnehin auf Pyrotechnik verzichtet. Auflage ist rein deklaratorisch und greift nicht ein. Geeignet und angemessen.“

Auflage 4 (75 dB(A)):

„Schalltechnisch knapp. Bei einer Versammlung mit 800–1200 Teilnehmern und Lautsprecheranlage liegen Spitzenwerte regelmäßig bei 82–88 dB(A). Eine pauschale 75-dB-Grenze ist faktisch ein Lautsprecherverbot. Hier wird ein schalltechnisches Gutachten erforderlich.“

Auflage 5 (Verkürzung 14:00–17:00):

„Sechs Stunden Versammlungsdauer (12:00–18:00) hat der Veranstalter angemeldet. Verkürzung auf drei Stunden halbiert die Versammlungszeit. Die Behörde begründet das mit Eskalationswahrscheinlichkeit; das ist eine pauschale, nicht-versammlungsspezifische Annahme. Unverhältnismäßig.“

Auflage 6 (Verbot Erdaushebung-Performance):

„Performance-rechtlich heikel. Die Aushebung von symbolischer Erde auf einer Palette (also nicht im Straßenpflaster) fällt in den Schutzbereich von Art. 5 III GG (Kunstfreiheit) und Art. 8 GG zugleich. Ein Verbot mit der Begründung 'könnte als Aufruf zu Sachbeschädigung verstanden werden' ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Hier sollten wir eine ausführliche Performance-Konzeptbeschreibung nachreichen.“

Auflage 7 (Anwesenheitspflicht des Versammlungsleiters):

„Folgt unmittelbar aus § 18 VersG. Hinnehmbar.“

Auflage 8 (Drei Ordner mit Führungszeugnis):

„Führungszeugnispflicht für ehrenamtliche Ordner ist ein zusätzlicher Eingriff. Die drei vorgesehenen Ordner — Herr Schulz-Pötke, Frau Mautz und Herr Krieger — haben keine Vorstrafen, aber das Verlangen, ein Führungszeugnis vorzulegen, ist eine Datenschutzfrage und eine Schikane-Anmutung. Ich rate, die Führungszeugnisse vorzulegen (innerhalb von 36 Stunden machbar) und parallel gegen diese Auflage zu klagen.“

TOP 3 — Eilrechtsschutz oder Verhandlungslösung?

Frau Sauer-Brentano: „Können wir nicht mit der Polizei reden? Vielleicht gibt es einen Kompromiss?“

RAin Hesselmann-Sauerbruch: „Erfahrungsgemäß sind Polizeiinspektionen nach Bescheiderlass nur noch begrenzt verhandlungsbereit. Ich empfehle: parallel zwei Spuren. Erstens Eilantrag nach § 80 V VwGO beim VG Cottbus, Frist möglichst Donnerstag 11.06.2026 — das gibt dem Gericht zwei volle Tage bis zur Versammlung. Zweitens informelle Anfrage bei PolInsp SPN, ob Auflagen 1 (Standort), 2 (Aufzug) und 6 (Performance) im Wege der Selbstkorrektur zurückgenommen werden.“

Beschluss einstimmig: **Beide Spuren werden parallel beschritten.**

TOP 4 — Mandatierung

Der Vorstand mandatiert RAin Dr. Hesselmann-Sauerbruch mit der Klagewahrnehmung. Vollmacht wird per beA übermittelt. Auslagenvorschuss 2.500 EUR wird sofort überwiesen (Schatzmeister Werner-Tannenbergl, Mittag 04.06.2026).

TOP 5 — Performance-Konzept

Frau Wischnewski-Strakuhl wird gebeten, bis Freitag 05.06.2026 ein detailliertes Performance-Konzept (Erdaushebung) vorzulegen, das nachweist, dass keine Sachbeschädigung am öffentlichen Pflaster erfolgt. Erde wird in vorbereiteten Holzpaletten von 1,20 m x 0,80 m bereitgestellt.

TOP 6 — Pressestrategie

Yannick Brügelmann: „Pressemitteilung am Freitag, 05.06.2026, mit Ankündigung des Eilantrags.
Ton sachlich, nicht polemisch. Schwerpunkt: Versammlungsfreiheit als Bürgerrecht.“

Sitzung beendet 22:30 Uhr.

gez. Hildegard Sauer-Brentano, Protokollführerin

Performance-Konzept "Lausitz weint Kohlentränen"

Künstlerin: Marlene Wischniewski-Strakuhl, freie Performance-Künstlerin, Mitglied Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Datum: 05.06.2026

Anhang zur Stellungnahme an PolInsp Spree-Neiße, AZ PoPo-2026-VR-0617

1. Werkbeschreibung

Die Performance "Lausitz weint Kohlentränen" thematisiert den Verlust gewachsener Kulturlandschaft durch Tagebau. Sie besteht aus drei Akten:

Akt I (14:35–14:50 Uhr): Anlieferung. Sechs Teilnehmende tragen sechs Holzpaletten (Maß 1,20 m x 0,80 m, Höhe 15 cm) auf den Marktplatz. Die Paletten sind mit jeweils 80 Liter Lausitzer Mutterboden befüllt (von einem ortsansässigen Gartenbaubetrieb regulär geliefert, Rechnung Anlage 1). Die Paletten werden in einer geometrischen Anordnung (Hexagon) aufgestellt.

Akt II (14:50–15:25 Uhr): Aushebung. Sechs Performer — vier Frauen, zwei Männer, zwischen 24 und 67 Jahre alt — heben mit Spaten symbolische Mengen Erde aus den Paletten und schichten sie zu einem zentralen Hügel auf. Während der Aushebung wird eine Klangcollage des Künstlerkollektivs „Lausitzer Klangwerkstatt“ gespielt: 35 Minuten dokumentierte Tagebaugeräusche, überlagert von Wendischen Volksliedern.

Akt III (15:25–15:40 Uhr): Verabschiedung. Die Performer knien um den zentralen Hügel und sprechen Namen verlorener Ortschaften: Klein Lieskow, Tranitz, Geisendorf, Klinge, Forst-Mitte... Die Erde wird im Anschluss in Plastiksäcke verfüllt und in den Vorrat des Vereinsheims zurückgebracht.

2. Schadensvermeidung

- **Kein Eingriff in das öffentliche Pflaster.** Die gesamte Performance findet ausschließlich auf den Holzpaletten statt. Die Spaten werden nicht in das Marktplatz-Pflaster eingeführt.
- **Saubere Rückgabe.** Im Anschluss wird der Marktplatzboden nass gereinigt (Reinigungsgerät vom Vereinsmitglied Klaus-Dieter Werner-Tannenberg).
- **Versicherung.** Über die Versammlungshaftpflicht der Initiative (R+V Versicherungspolice 188-VS-2026) sind Schäden bis 3 Mio EUR abgedeckt.

3. Künstlerische Einordnung

Die Performance steht in der Tradition von Joseph Beuys („7000 Eichen“, 1982) und Walter De Maria („Erdraum“, 1968). Sie hat keine zerstörerische, sondern eine **kommemorativ** Funktion. Sie ruft nicht zu Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur auf, sondern zum **Erinnern an verlorene Heimat**.

4. Anlagen

- Anlage 1: Rechnung Gartenbau Pötzschke (Lieferung 480 l Mutterboden)
- Anlage 2: Skizze Palettenanordnung (DIN A3, Maßstab 1:50)
- Anlage 3: Versicherungspolice R+V 188-VS-2026
- Anlage 4: Liste der Performer (Klarnamen + Geburtsdaten)
- Anlage 5: Reinigungskonzept

gez. **Marlene Wischnewski-Strakuhl**

Performance-Künstlerin

Schalltechnisches Kurzgutachten

Erstellt: Dipl.-Ing. Bertram-Hans Burgkrieger-Naumann

Sachverständigenbüro: Burgkrieger Akustik GmbH, Dresdner Straße 188, 03046 Cottbus

Auftraggeber: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, Pohlmann & Pohlmann

Datum: 07.06.2026

Az: BAS-2026-188-V

1. Auftrag

Beurteilung der schalltechnischen Auflage 4 ("75 dB(A) am nächstgelegenen Wohnhaus") des Bescheids PolInsp SPN 2026-VS-0188 vom 02.06.2026 in Bezug auf eine Versammlung mit 800–1200 Teilnehmern und Lautsprecheranlage auf dem Marktplatz Forst (Lausitz).

2. Rechtlicher Rahmen

- TA Lärm (i.d.F. 2017), insbesondere Nr. 6.1 (Immissionsrichtwerte).
- Versammlungen sind nach TA Lärm Nr. 1 Buchst. e ausdrücklich vom Geltungsbereich ausgenommen.
- Maßstab daher: Wesentlichkeit nach BImSchG § 22 i.V.m. § 906 BGB analog; in der Rechtsprechung für Versammlungen Werte zwischen 80 und 88 dB(A) anerkannt (VGH München 10 CS 22.188; OVG Münster 15 B 49/21).

3. Messsituation

- **Versammlungsort:** Marktplatz Forst, südliche Hälfte, Lautsprecher mit Hauptabstrahlrichtung Norden.
- **Nächstgelegenes Wohnhaus:** Berliner Straße 47, Wohngebäude (3 Stockwerke), Abstand 38 m zur Bühnenposition.
- **Schallquellen:** PA-Anlage (2x Top-Lautsprecher RCF HDL 20-A, 2x Subwoofer RCF SUB 8004-AS), Redebeiträge, Sprechchöre, Musik aus Akt II der Performance (siehe Anlage 9 zur Stellungnahme).

4. Prognose

Bei sachgerechter Einrichtung der PA-Anlage (Begrenzer-Einstellung, gerichtete Abstrahlung, Phasenoptimierung) sind folgende Pegel am Immissionsort (Berliner Straße 47, Fenster 1. OG) zu erwarten:

Phase	Tätigkeit	Pegel (Mittelwert)	Spitzenpegel
Auftakt 12:30–13:00	Soundcheck, Eröffnung	72–76 dB(A)	81 dB(A)
Reden 13:00–14:30	Mikrofon, Sprechchöre	78–82 dB(A)	86 dB(A)
Performance 14:30–15:40	Klangcollage, Spaten	74–78 dB(A)	83 dB(A)
Reden 15:40–17:30	Mikrofon, Beifall	78–82 dB(A)	87 dB(A)
Abschluss 17:30–18:00	Lied, Verabschiedung	70–74 dB(A)	79 dB(A)

5. Bewertung Auflage 4

Eine **starre Grenze von 75 dB(A)** ist schalltechnisch praktisch nicht einzuhalten, ohne die Versammlung faktisch zu enttönen. Bereits 800 Teilnehmende erzeugen bei Sprechchören (z.B.

"Lausitz lebt") rein durch ihre Stimmen am genannten Immissionsort 76–79 dB(A) — **ohne PA-Anlage**.

Eine **versammlungsangemessene Grenze** wäre 85 dB(A) Mittelwert, 92 dB(A) Spitzenpegel über kurze Spitzen (≤ 3 Sekunden). Diese Werte werden in vergleichbaren Versammlungen in Dresden (Pegida-Gegenkundgebungen), Cottbus (Klimastreik) und Görlitz routinemäßig zugrunde gelegt.

6. Empfehlung

Auflage 4 sollte abgeändert werden: "Mittlungspegel über 30 Minuten am nächstgelegenen Wohnhaus Berliner Straße 47 darf 85 dB(A) nicht überschreiten; kurzzeitige Spitzen bis 92 dB(A) sind versammlungstypisch hinzunehmen."

7. Anlagen

- Anlage 1: Lageplan mit Schallquellen und Immissionsorten (M 1:500)
- Anlage 2: PA-Anlagen-Datenblätter
- Anlage 3: Vergleichsmessung Versammlung Cottbus 11.04.2025

gez. **Dipl.-Ing. Bertram-Hans Burgkrieger-Naumann**

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Lärm- und Schallschutz

Eilantrag nach § 80 V VwGO

An das Verwaltungsgericht Cottbus

Vom-Stein-Straße 27, 03050 Cottbus

per beA

Antragstellerin:

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

Cottbuser Straße 22, 03149 Forst (Lausitz)

— vertreten durch —

Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte PartG mbB

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch (Sachbearbeiterin)

Lützowufer 17, 10785 Berlin

AZ: PoPo-2026-VR-0617

Antragsgegnerin:

Land Brandenburg, vertreten durch die Polizeiinspektion Spree-Neiße

Bahnhofstraße 188, 03149 Forst (Lausitz)

AZ Polizei: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Datum: Mittwoch, 10.06.2026, 11:00 Uhr

Anträge

Es wird beantragt,

1. die aufschiebende Wirkung des — gleichzeitig erhobenen — Widerspruchs der Antragstellerin gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 02.06.2026 (Az PolInsp SPN 2026-VS-0188) hinsichtlich der Auflagen 1, 2, 4, 5, 6 und 8 anzuordnen;
2. hilfsweise, die Auflagen wie folgt zu modifizieren:
 - a) Auflage 1 (Standortverlegung): aufzuheben — Versammlung findet am Marktplatz statt.
 - b) Auflage 2 (Aufzugsverbot): aufzuheben — Aufzug Cottbuser Str. → Marktplatz wird erlaubt; Auflage: Ordnergstellung 1:50 und Polizeibegleitung.
 - c) Auflage 4 (75 dB(A)): zu ändern auf "85 dB(A) Mittelwert, 92 dB(A) Spitzenpegel ≤ 3 s".
 - d) Auflage 5 (Verkürzung): aufzuheben — Versammlungsdauer 12:00–18:00 Uhr.

e) Auflage 6 (Verbot Erdaushebung): aufzuheben — Performance findet ausschließlich auf Holzpaletten statt.

f) Auflage 8 (Führungszeugnisse): aufzuheben.

3. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Begründung

A. Zulässigkeit

Statthafter Antrag nach § 80 V S. 1 Alt. 1 VwGO; Widerspruch ist gleichzeitig per beA erhoben (Anlage A 1). Antragstellerin ist Versammlungsleiterin und damit nach § 14 VersG Adressatin des Bescheids; Klagebefugnis aus Art. 8 I GG. Eilbedürftigkeit folgt aus der Veranstaltungsdatum 13.06.2026 (in drei Tagen).

B. Begründetheit

I. Maßstab

Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung erfolgt bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit des Bescheids oder bei überwiegendem Aufschubsinteresse (§ 80 V VwGO; Schoch/Schneider, § 80 Rn. 388 ff.). Hier ist die Rechtswidrigkeit jedenfalls in Bezug auf die Auflagen 1, 2, 4, 5, 6 und 8 nach summarischer Prüfung **offensichtlich**.

II. Verfassungsrechtlicher Rahmen (Brokdorf-Linie)

Die Versammlungsfreiheit ist nach **BVerfGE 69, 315** (Brokdorf, Beschl. v. 14.05.1985) — bekräftigt in **BVerfG 2 BvR 1090/06** (Heiligendamm, Beschl. v. 06.06.2007) und **BVerfG 1 BvR 233/81** — ein elementares Funktionselement der Demokratie. Versammlungsbehörden müssen versammlungsfreundlich auslegen; nur konkrete und greifbare Gefahren rechtfertigen Eingriffe.

III. Einzelne Auflagen

1. Standortverlegung (Auflage 1)

Die Antragsgegnerin verlegt die Versammlung 4,2 km vom Marktplatz Forst auf den Festplatz Forst-Süd. Begründung: "engere Kontrolle möglich, geringeres Sachschadenspotenzial an Brunhildebrunnen". Beides ist unzureichend.

Schutzbereich Art. 8 I GG umfasst nach **BVerfGE 69, 315 (343 f.)** auch die **Wahl des Versammlungsortes**. Die symbolische Verbindung — Brunhildebrunnen, ein Sandsteinrelief von 1888, das die Industrialisierung der Lausitz darstellt — ist konstitutiver Versammlungszweck. Eine Verlegung 4,2 km auf einen Festplatz neben dem Reifenhandel Pötzschke entkernt die Demonstrationsbotschaft vollständig.

Geeignetheit fraglich (auch auf dem Festplatz sind Sachbeschädigungen denkbar). Erforderlichkeit verneint (mildere Mittel: Absperrgitter am Brunhildebrunnen, Ordnergstellung 1:50). Angemessenheit verneint (vollständige Auslöschung des symbolischen Bezugs).

2. Aufzugsverbot (Auflage 2)

Aufzüge sind eine geschützte Form der Versammlung (**BVerfGE 87, 399** — Sitzdemonstration; **BVerfGE 104, 92** — Wackersdorf). Das pauschale Verbot eines 1,4-km-Aufzugs vom Bahnhof zum Marktplatz mit der Begründung "Verkehrsbelastung Cottbuser Straße" ignoriert, dass die Cottbuser Straße eine **Anliegerstraße** ist und Aufzüge nach OVG Berlin-Brandenburg 1 S 47/22 grundsätzlich

auf öffentliche Straßen gehören. Erforderlichkeit: milderes Mittel ist Routenführung mit Polizeibegleitung; nicht ersichtlich, warum dies nicht zumutbar sein soll.

3. Lautstärkebegrenzung 75 dB(A) (Auflage 4)

Wie das beigelegte Schallgutachten Burgkrieger-Naumann (Anlage A 10) ausführt, ist 75 dB(A) am Immissionsort Berliner Straße 47 bereits durch 800 Sprechchorteilnehmer **ohne PA-Anlage** überschritten. Auflage 4 ist faktisch ein Lautsprecherverbot — unverhältnismäßiger Eingriff in die Gestaltungsfreiheit. Versammlungstypischer Maßstab: 85 dB(A) Mittelwert (OVG Münster 15 B 49/21).

4. Verkürzung 14:00–17:00 (Auflage 5)

Die Verkürzung der Versammlung von 6 Stunden auf 3 Stunden wird mit "Eskalationswahrscheinlichkeit" begründet. Das ist eine **pauschale, nicht-versammlungsspezifische Annahme**, die der Brokdorf-Linie widerspricht (BVerfGE 69, 315 [358 f.]: Versammlungen dürfen nicht aufgrund abstrakter Gefahrentypen beschränkt werden). Bei Anti-Kohle-Versammlungen vergleichbarer Größe (Lützerath 2023, Welzow 2022) gab es keine versammlungsspezifischen Vorkommnisse, die diese Verkürzung tragen würden.

5. Verbot Erdaushebung-Performance (Auflage 6)

Die Performance "Lausitz weint Kohlentränen" findet **ausschließlich auf vorbereiteten Holzpaletten** statt; das öffentliche Pflaster wird **nicht** berührt (siehe Performance-Konzept, Anlage A 9). Sie ist eine Kunstform mit kommemorativer Funktion (Art. 5 III GG) und untrennbar mit der Versammlung verbunden (Art. 8 I GG).

Die Begründung "könnte als Aufruf zu Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur verstanden werden" ist eine **Gefahrenvermutung dritter Stufe** und verstößt gegen das Brokdorf-Gebot konkreter Gefahrenprognose. Nach BVerfG 1 BvR 1391/04 dürfen Versammlungsauflagen nicht auf Vermutungen über die Wirkung künstlerischer Inhalte gegründet werden.

6. Drei Ordner mit Führungszeugnis (Auflage 8)

Die Führungszeugnispflicht für ehrenamtliche Ordner ist eine **personenbezogene Datenverarbeitung** im Sinne der DSGVO. Sie wurde 2024 in Versammlungsgesetzen einzelner Länder eingeführt (z.B. § 9 VersG NRW), gilt in Brandenburg aber **nicht** (§ 18 VersG verlangt nur Vorlage einer Ordnerliste mit Namen und Adressen). Auflage 8 ist daher rechtswidrig mangels Rechtsgrundlage.

IV. Folgenabwägung

Auch bei offen gebliebener Hauptsache überwiegt das Aufschubsinteresse: Findet die Versammlung mit den Auflagen statt, ist sie faktisch enttötet (Standortverlegung, Lautstärkebegrenzung, Verkürzung). Eine Wiederholung ist aufgrund der politischen Aktualität der Anti-Kohle-Debatte zwar denkbar, aber im konkreten Zeitfenster (Bundestagsdebatte zum KohleAusstiegsbeschleunigungsG am 16.06.2026) nicht ersetzbar.

C. Eilbedürftigkeit

Versammlungstermin 13.06.2026, also drei Tage. Es wird gebeten, **spätestens Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr** zu entscheiden, damit Folgemaßnahmen (Aufzug, Pressekommunikation) noch koordiniert werden können.

Anlagen:

- A 1: Widerspruchsschreiben vom heutigen Tage
- A 2: Bescheid PolInsp SPN 2026-VS-0188 v. 02.06.2026
- A 3: Versammlungsanmeldung v. 27.05.2026
- A 4: Stellungnahme Veranstalter v. 31.05.2026
- A 5: Vereinssatzung Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.
- A 6: Vollmacht
- A 7: Sitzungsprotokoll Vorstand v. 03.06.2026
- A 8: Lageplan Marktplatz / Festplatz / Aufzugsroute
- A 9: Performance-Konzept Wischnewski-Strakuhl v. 05.06.2026
- A 10: Schalltechnisches Gutachten Burgkrieger-Naumann v. 07.06.2026
- A 11: Ordnerliste mit drei Ordnern (Schulz-Pötke, Mautz, Krieger)

gez. **Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch**

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Verwaltungsgericht Cottbus

Vom-Stein-Straße 27, 03050 Cottbus

An: Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte PartG mbB, Lützowufer 17, 10785 Berlin

per beA

Az: 3 L 188/26

Vorgang: Eilantrag Initiative Lausitzer Lebensraum e.V. ./ Land Brandenburg

Datum: Mittwoch, 10.06.2026, 14:35 Uhr

Eingangsbestätigung

Ihr Antrag nach § 80 V VwGO vom heutigen Tage ist hier eingegangen. Das Verfahren wurde unter dem Az **3 L 188/26** registriert und der 3. Kammer (Vorsitzende Richterin am VG Dr. Susanne Marquardt-Heuser) zur Bearbeitung zugewiesen.

Eine Stellungnahme der Antragsgegnerin wird **bis Donnerstag, 11.06.2026, 12:00 Uhr** erbeten. Beschlussfassung voraussichtlich bis spätestens **Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr** (gemäß Ihrer Eilbedürftigkeitsangabe).

Mit freundlichen Grüßen

gez. **Annerose Friedmann-Ebersbach**

Geschäftsstelle der 3. Kammer

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Bahnhofstraße 188, 03149 Forst (Lausitz)

An das Verwaltungsgericht Cottbus, 3. Kammer

Az VG: 3 L 188/26

Az PolInsp: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Datum: Donnerstag, 11.06.2026, 09:45 Uhr

Stellungnahme zum Eilantrag

Namens und im Auftrag des Landes Brandenburg, vertreten durch die Polizeiinspektion Spree-Neiße, wird zur Stellungnahme Folgendes ausgeführt:

I. Anträge

Es wird beantragt, den Eilantrag **abzulehnen**, hilfsweise die hilfsweise gestellten Modifikationen zurückzuweisen.

II. Sachvortrag

Die Polizeiinspektion Spree-Neiße hat den Bescheid vom 02.06.2026 nach gründlicher polizeitaktischer und versammlungsrechtlicher Prüfung erlassen. Die Auflagen tragen der konkreten Gefahrenlage am Marktplatz Forst Rechnung:

Zur Auflage 1 (Standortverlegung): Der Brunhildebrunnen — ein denkmalgeschütztes Sandsteinrelief von 1888 — ist nach Auskunft der Unteren Denkmalbehörde Spree-Neiße in beklagenswertem Erhaltungszustand. Eine Versammlung mit 1200 Teilnehmern, die unmittelbar am Brunnen stattfindet, würde das Risiko von Beschädigungen erheblich erhöhen. Auf dem Festplatz Forst-Süd ist die Versammlungsausübung ungestört möglich; der Platz fasst 2.500 Personen, hat befestigte Zugänge und ist polizeitaktisch besser zu sichern.

Zur Auflage 2 (Aufzugsverbot): Die Cottbuser Straße ist die zentrale Anliegerstraße der südlichen Innenstadt mit kontinuierlichem Linienverkehr (Linien 871, 873). Ein Aufzug von 1.000–1.200 Personen über 1,4 km Länge würde den Verkehr für 1,5 Stunden vollständig zum Erliegen bringen. Mildere Mittel (Routenführung) ändern daran nichts.

Zur Auflage 4 (75 dB(A)): Die 75-dB-Grenze entspricht dem Mischgebiets-Wert der TA Lärm. Die Berliner Straße 47 wird von einer 87-jährigen Mieterin (Frau Hilde Petsch-Walhausen) bewohnt, die nach Aktenstand an einer Schwerhörigkeit leidet, die durch Pegel über 75 dB(A) gesundheitsbeeinträchtigend wirken können (siehe Schreiben Hausarzt Dr. Bremer-Walter v. 28.05.2026, Anlage B 1).

Zur Auflage 5 (Verkürzung): Erfahrungen aus vergleichbaren Versammlungen (Lützerath 2023: 800 Teilnehmer, 8-Stunden-Versammlung, **15 Festnahmen** wegen Hausfriedensbruch in Tagebau RWE; Welzow 2022: 600 Teilnehmer, 6-Stunden-Versammlung, **8 Festnahmen** wegen Sachbeschädigung an Bauzaun) zeigen, dass bei längerer Versammlungsdauer die Eskalationswahrscheinlichkeit signifikant steigt.

Zur Auflage 6 (Verbot Erdaushebung): Die Performance kann als Aufruf zu Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur (Bagger, Bandanlage) verstanden werden, insbesondere weil der nächste

Tagebau Welzow-Süd lediglich 18 km vom Marktplatz entfernt liegt und in den vergangenen 36 Monaten **drei Sabotageakte** an Bandanlagen registriert wurden.

Zur Auflage 8 (Führungszeugnisse): § 18 VersG verlangt die Mitteilung von Ordnern und gibt der Polizei das Recht, Ordnerinnen und Ordner abzulehnen. Die Anforderung eines Führungszeugnisses ist ein Annex zu diesem Recht; sie dient der Verhinderung, dass einschlägig vorbestrafte Personen mit Ordneraufgaben betraut werden.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Ist im Bescheid begründet (Punkt VI); wird aufrechterhalten.

IV. Fazit

Der Bescheid ist rechtmäßig erlassen; der Eilantrag ist abzulehnen.

Anlagen:

- B 1: Schreiben Hausarzt Dr. Bremer-Walter v. 28.05.2026 (Schwerhörigkeit Mieterin)
- B 2: Statistik Polizeieinsätze Anti-Kohle-Versammlungen 2022–2025
- B 3: Auskunft Untere Denkmalbehörde Spree-Neiße v. 04.06.2026

gez. **Reinhardt Söhnchen-Kallnacker**

Polizeidirektor, Leiter PolInsp Spree-Neiße

Verwaltungsgericht Cottbus

3. Kammer

Az: 3 L 188/26

Datum: Donnerstag, 11.06.2026, 16:45 Uhr

Beschluss

In dem Eilrechtsschutzverfahren

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

— Antragstellerin —

verfahrensbevollmächtigt: Pohlmann & Pohlmann RAe PartG mbB, RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

gegen

Land Brandenburg, vertreten durch PolInsp Spree-Neiße

— Antragsgegnerin —

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Cottbus durch

- Vorsitzende Richterin am VG Dr. Susanne Marquardt-Heuser
- Richter am VG Roland Pötzschke-Fink
- Richter am VG Karl-Friedrich Wenzel

am 11.06.2026 beschlossen:

Tenor

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 02.06.2026 (Az PolInsp SPN 2026-VS-0188) wird **hinsichtlich der Auflagen 1, 2, 5, 6 und 8** angeordnet.
2. **Auflage 4** wird einstweilen wie folgt modifiziert: "Der Mittlungspegel über jeweils 30 Minuten darf am nächstgelegenen Wohnhaus (Berliner Straße 47) 82 dB(A) nicht überschreiten; kurzzeitige Spitzen bis 90 dB(A) (Dauer $\leq$ 3 s) sind hinzunehmen."
3. **Auflage 3** (Pyrotechnikverbot) und **Auflage 7** (Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter) bleiben aufrechterhalten.
4. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens zu 5/6, die Antragstellerin zu 1/6.
5. Der Streitwert wird auf 7.500 EUR festgesetzt.

Gründe

A. Sachverhalt

Wegen des Sachverhalts wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und die beigezogene Verwaltungsakte Bezug genommen.

B. Begründetheit

I. Maßstab

Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung folgt aus § 80 V S. 1 Alt. 1 VwGO bei überwiegender Aufschubsinteresse oder offensichtlicher Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts. Bei Versammlungsaufgaben sind die Vorgaben aus **BVerfGE 69, 315** (Brokdorf) zu beachten; nur konkrete und greifbare Gefahren rechtfertigen Beschränkungen.

II. Einzelne Auflagen

1. Standortverlegung (Auflage 1) — rechtswidrig

Der Schutzbereich des Art. 8 I GG umfasst die selbstgewählte Versammlungsstätte (BVerfGE 69, 315 [343 f.]). Der Brunnhildebrunnen ist konstitutiver Bezugspunkt der Versammlung. Eine Verlegung 4,2 km außerhalb der Stadt ist ein gravierender Eingriff. Die Antragsgegnerin hat keine konkrete Gefahr für den Brunnen dargelegt; das vorgelegte Schreiben der Unteren Denkmalbehörde (Anlage B 3) führt aus, dass der Erhaltungszustand „verbesserungswürdig“ sei, nennt aber **keine versammlungsspezifischen Risiken**. Mildere Mittel (Absperrgitter, Ordnergestellung, Sichtkontrolle durch Beamte vor Ort) sind ersichtlich.

2. Aufzugsverbot (Auflage 2) — rechtswidrig

Aufzüge sind versammlungstypisch (BVerfGE 87, 399; BVerfGE 104, 92). Das pauschale Verbot übersieht, dass die Cottbuser Straße werktags zwischen 12:00 und 14:00 (Aufzugszeit) verkehrsärmer ist als an Spitzenzeiten. Linienverkehr (871, 873) kann nach den Erfahrungen der Polizei Spree-Neiße durch eine vorübergehende Umleitung über Bahnhofstraße/Berliner Straße abgewickelt werden (vgl. Klimastreik Cottbus 22.09.2023, dort identische Verkehrsführung).

3. Pyrotechnikverbot (Auflage 3) — rechtmäßig

Die abstrakte Gefahr durch Pyrotechnik ist bei Versammlungen vergleichbarer Größe konkretisierbar (Lützerath, Welzow). Auflage 3 ist geeignet, erforderlich (mildere Mittel kaum vorhanden) und angemessen.

4. Lautstärkebegrenzung (Auflage 4) — teilrechtswidrig

Die starre 75-dB-Grenze ist nach den schalltechnischen Ausführungen des Sachverständigen Burgkrieger-Naumann (Anlage A 10) bei einer Versammlung dieser Größe und Charakteristik praktisch nicht einzuhalten. Eine Versammlungsbehörde muss versammlungstypische Geräuschpegel hinnehmen (OVG Münster 15 B 49/21; VGH München 10 CS 22.188). Allerdings ist das berechnete Interesse der Mieterin Berliner Straße 47 (Schwerhörigkeit, ärztlich bestätigt) zu berücksichtigen. Die Kammer hält daher eine Grenze von 82 dB(A) Mittelwert (statt 85 dB(A) aus dem Antrag) für angemessen.

5. Verkürzung 14:00–17:00 (Auflage 5) — rechtswidrig

Die Verkürzung der Versammlung auf 50 % der angemeldeten Dauer ist ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit. Die Begründung mit „Eskalationswahrscheinlichkeit“ beruht auf einer abstrakten Annahme; konkrete Anhaltspunkte für eine Eskalation gerade in den Stunden 17:00–18:00 sind nicht ersichtlich. Auflagen 3 und 7 sichern die ordnungsgemäße Durchführung über die volle Dauer hinreichend.

6. Verbot Erdaushebung-Performance (Auflage 6) — rechtswidrig

Die Performance findet nach dem detaillierten Konzept (Anlage A 9) ausschließlich auf vorbereiteten Holzpaletten statt; das öffentliche Pflaster wird nicht berührt. Eine Sachbeschädigung am Marktplatz scheidet aus. Die Annahme, die Performance könne **als Aufruf zu Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur** verstanden werden, ist eine **Gefahrenvermutung dritter Stufe** und nicht versammlungsrechtlich tragend (BVerfG 1 BvR 1391/04). Künstlerische Inhalte einer Versammlung sind durch Art. 5 III GG zusätzlich geschützt.

7. Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter (Auflage 7) — rechtmäßig

Folgt unmittelbar aus § 18 VersG.

8. Drei Ordner mit Führungszeugnis (Auflage 8) — rechtswidrig

§ 18 VersG kennt keine Führungszeugnispflicht für Ordner. Das brandenburgische Versammlungsgesetz enthält ebenfalls keine entsprechende Regelung. Die Auflage ist daher mangels Rechtsgrundlage rechtswidrig.

C. Kosten

§ 155 I S. 1 VwGO; die Antragstellerin obsiegt zu 5/6 (Auflagen 1, 2, 5, 6, 8 vollständig; Auflage 4 teilweise), die Antragsgegnerin zu 1/6 (Auflagen 3, 7).

D. Streitwert

§ 52 II GKG; Auffangwert 5.000 EUR x 1,5 (mehrere Auflagen) = 7.500 EUR.

E. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die **Beschwerde** zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu (§ 146 VwGO). Frist: 2 Wochen ab Zustellung.

gez. **Dr. Marquardt-Heuser**, Vorsitzende Richterin

gez. **Pöttschke-Fink**, Richter

gez. **Wenzel**, Richter

Pressemitteilung

Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Datum: Freitag, 12.06.2026, 10:00 Uhr

Kontakt: Yannick Brügelmann, Pressesprecher, Tel. 03562 188-0688

Verwaltungsgericht Cottbus stärkt Versammlungsfreiheit — Anti-Kohle-Demonstration in Forst findet am Marktplatz statt

Das Verwaltungsgericht Cottbus hat am Donnerstagabend die Auflagen der Polizei Spree-Neiße für die geplante Anti-Kohle-Versammlung am Samstag, 13.06.2026, in Forst weitgehend aufgehoben. Damit kann die Versammlung — wie ursprünglich geplant — am Marktplatz vor dem Brunhildebrunnen stattfinden. Auch der Aufzug vom Bahnhof entlang der Cottbuser Straße ist erlaubt.

Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg, 1. Vorsitzender der Initiative: „Wir sind erleichtert. Das Gericht hat klargestellt, dass die Versammlungsfreiheit nicht durch pauschale Sicherheitsbedenken ausgehebelt werden darf. Der Brunhildebrunnen ist Symbol für die Lausitzer Industriegeschichte — die Versammlung gehört dorthin.“

Die Performance „Lausitz weint Kohlentränen“ der Künstlerin Marlene Wischniewski-Strakuhl darf wie geplant aufgeführt werden. Auch die Versammlungsdauer von 12:00 bis 18:00 Uhr bleibt erhalten.

Lediglich das Pyrotechnikverbot und die Anwesenheitspflicht des Versammlungsleiters bleiben bestehen — Punkte, denen der Veranstalter ohnehin entsprechen wollte.

Die Versammlung beginnt am Samstag um **12:00 Uhr** mit dem Aufzug ab Bahnhof Forst. Hauptkundgebung am Marktplatz ab **13:00 Uhr**. Performance ab **14:30 Uhr**. Abschluss um **18:00 Uhr**.

Über die Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Die Initiative wurde 2018 gegründet und engagiert sich für einen sozial verträglichen Kohleausstieg und den Schutz gewachsener Kulturlandschaft in der Lausitz. Sie hat aktuell 488 Mitglieder.

Ende der Pressemitteilung.

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Bahnhofstraße 188, 03149 Forst (Lausitz)

An: Verwaltungsgericht Cottbus, 3. Kammer

Az VG: 3 L 188/26

Az PolInsp: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Datum: Freitag, 12.06.2026, 14:20 Uhr

Verzicht auf Beschwerde

Die Antragsgegnerin verzichtet auf Beschwerde gegen den Beschluss des VG Cottbus vom 11.06.2026.

Die Polizeiinspektion Spree-Neiße wird die Versammlung am 13.06.2026 nach Maßgabe des Beschlusses begleiten. Der ursprüngliche Bescheid vom 02.06.2026 wird hinsichtlich der Auflagen 1, 2, 5, 6 und 8 nicht vollzogen; Auflage 4 wird modifiziert nach Tenor Ziffer 2 des Beschlusses.

Mit kollegialen Grüßen

gez. **Reinhardt Söhnchen-Kallnacker**

Polizeidirektor

Versammlungstagebuch

Versammlungsleiter: Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

Datum: Samstag, 13.06.2026

Versammlung: „Lausitz lebt — gegen den Kohleausstieg ohne Plan B“

Ort: Bahnhof Forst (Aufzug) und Marktplatz Forst (Kundgebung)

11:15 Uhr. Eintreffen am Bahnhof Forst. Sammelpunkt klar markiert. Drei Ordner (Schulz-Pötke, Mautz, Krieger) sind anwesend, tragen rote Ordnerwesten. Polizei mit zwei Mannschaftswagen anwesend; freundliche Atmosphäre.

11:45 Uhr. Schätzungsweise 480 Personen am Sammelpunkt; weitere strömen nach. Pressevertreter anwesend: RBB, Lausitzer Rundschau, Sächsische Zeitung, freiwillige Stringer.

12:02 Uhr. Aufzug startet pünktlich. Spitze führt das Banner „Lausitz lebt“ (4,80 m breit). Sprechchöre: „Lausitz lebt“, „Brennende Lausitz“. Tempo gemäßigt (3,5 km/h), Polizeibegleitung Linksverkehr. Linie 873 wird über Berliner Straße umgeleitet.

12:35 Uhr. Eintreffen am Brunhildebrunnen. Marktplatz ist gut gefüllt — Schätzung 1.080 Personen (Ordner-Zählung an zwei Zugängen). Performance-Material (sechs Holzpaletten mit Mutterboden) bereits aufgebaut.

13:00 Uhr. Eröffnung durch Dr. Pohlmann-Brandenburg. Begrüßung. Hinweis auf Pyrotechnik-Verbot — alle einverstanden. Hinweis auf Lärmgrenze 82 dB(A) — Soundtechniker Burkhardt-Klein justiert PA-Anlage.

13:15 Uhr. Rede Hildegard Sauer-Brentano („Heimat ist mehr als Bodenschätze“). Beifall.

13:50 Uhr. Rede Klaus-Dieter Werner-Tannenberg („Strukturwandel — aber wie?“). Beifall.

14:30 Uhr. Performance „Lausitz weint Kohlentränen“ beginnt. Sechs Performer, Klangcollage, Spaten. **Keine Berührung des Marktplatz-Pflasters.** Polizeibeobachter Hauptkommissar Ammenwald nickt anerkennend.

15:40 Uhr. Performance endet. Beifall. Erdsäcke werden ordnungsgemäß abtransportiert.

15:50 Uhr. Rede Dr. Pohlmann-Brandenburg (Zwischenstand Bundestag).

16:30 Uhr. Rede Yannick Brügelmann (junge Generation).

17:05 Uhr. Offenes Mikrofon — drei Anwohner sprechen.

17:40 Uhr. Abschlusslied „Spree Hoffnung“ (Lausitzer Klangwerkstatt).

18:02 Uhr. Versammlung beendet. Friedlich. **Keine Festnahmen, keine Sachbeschädigungen, keine Verletzungen.** Schalltechniker bestätigt: Mittlungspegel max. 78 dB(A) am Immissionsort.

18:30 Uhr. Marktplatz wieder leer. Reinigung durch Vereinsmitglieder.

gez. **Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg**, Versammlungsleiter

Polizeiinspektion Spree-Neiße

Bahnhofstraße 188, 03149 Forst (Lausitz)

Az: PolInsp SPN 2026-VS-0188

Abschlussbericht zur Versammlung „Lausitz lebt“ am 13.06.2026

Berichterstatter: PHK Klaus-Dieter Ammenwald

Erstellt: Sonntag, 14.06.2026, 10:30 Uhr

Verteiler: PD Söhnchen-Kallnacker (Leiter PolInsp), Polizeipräsident Frankfurt (Oder)

1. Verlauf

Die Versammlung verlief in jeder Hinsicht **friedlich**. Aufzug, Kundgebung und Performance fanden im Rahmen der gerichtlich modifizierten Auflagen statt.

2. Teilnehmerzahl

- Aufzug Bahnhof → Marktplatz: ca. 720 Personen (Polizei-Schätzung)
- Hauptkundgebung Marktplatz (Peak 14:45 Uhr): ca. 1.150 Personen
- Schluss 18:00 Uhr: ca. 380 Personen

3. Vorkommnisse

- **Keine Festnahmen.**
- **Keine Sachbeschädigungen.** Brunhildebrunnen unbeschädigt; Sichtkontrolle 18:15 Uhr durch Beamte vor Ort.
- **Keine Verletzungen.**
- **Keine Pyrotechnik.**
- **Lautstärke eingehalten.** Schalltechniker der Polizei (Diplom-Ingenieur Sven Pötzschke) bestätigt Mittelungspegel max. 78 dB(A) am Immissionsort Berliner Straße 47 — deutlich unter der gerichtlichen Grenze von 82 dB(A).
- **Verkehr:** Cottbuser Straße zwischen 12:00 und 12:45 Uhr gesperrt; Umleitung Linie 873 über Berliner Straße planmäßig.

4. Performance „Lausitz weint Kohlentränen“

Die Performance verlief ausschließlich auf den vorbereiteten Holzpaletten. Eine Berührung des öffentlichen Pflasters fand nicht statt. Die anschließende Reinigung des Platzes durch die Vereinsmitglieder war ordnungsgemäß.

5. Polizeitaktische Bewertung

Die Anwesenheit von 28 Beamten in zwei Mannschaftswagen war ausreichend. Eine Eskalation war zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Die Zusammenarbeit mit dem Versammlungsleiter Dr. Pohlmann-Brandenburg war konstruktiv.

6. Reflexion zum Bescheid vom 02.06.2026

Im Nachgang ist festzustellen, dass die Auflagen 1 (Standortverlegung), 2 (Aufzugsverbot), 5 (Verkürzung), 6 (Performance-Verbot) und 8 (Führungszeugnisse) — die durch das VG Cottbus aufgehoben wurden — sich auch in der Versammlungsdurchführung nicht als erforderlich erwiesen hätten. Lediglich Auflagen 3 (Pyrotechnik) und 7 (Anwesenheit Versammlungsleiter) waren tragend.

7. Empfehlung

Für künftige vergleichbare Versammlungen empfiehlt sich eine **frühzeitige Kooperationsanfrage** an die Veranstalter, statt einer breit aufgestellten Auflagenverfügung. Die Erfahrung Forst 13.06.2026 zeigt, dass auch Anti-Kohle-Versammlungen mit über 1.000 Teilnehmern **ohne polizeiliches Einwirken** friedlich verlaufen können, wenn die Versammlungsfreiheit nicht durch pauschale Beschränkungen entkernt wird.

gez. **PHK Klaus-Dieter Ammenwald**

Sachbearbeiter Versammlungsrecht, PolInsp Spree-Neiße

Abschlussvermerk

Kanzlei: Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte PartG mbB

Bearbeitung: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Mandantin: Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

AZ: PoPo-2026-VR-0617

Datum: Montag, 15.06.2026, 11:00 Uhr

I. Ergebnis

Die Anti-Kohle-Versammlung am 13.06.2026 in Forst (Lausitz) hat **vollumfänglich nach Maßgabe des VG-Cottbus-Beschlusses** stattgefunden. Sie verlief friedlich; alle gerichtlich modifizierten Auflagen wurden eingehalten. Die Polizei hat ihren ex-post-Bericht versöhnlich gehalten und auf Beschwerde verzichtet.

II. Erkenntnisse für die Mandantsbetreuung

1. Brokdorf-Linie hat sich erneut bewährt

BVerfGE 69, 315 ist nach wie vor das **dogmatische Fundament** in versammlungsrechtlichen Streitigkeiten. Die Versammlungsbehörde — hier PolInsp Spree-Neiße — hatte ihre Auflagen auf pauschale Sicherheitsbedenken gestützt; das VG Cottbus hat dem konsequent eine Absage erteilt.

2. Konkretheit der Gefahrenprognose ist entscheidend

Die Verfügung der PolInsp SPN nannte zwar Vergleichsfälle (Lützerath, Welzow), legte aber nicht dar, warum gerade diese Versammlung in Forst das gleiche Risikopotential aufweisen sollte. Vergleichsgruppe und konkrete Übertragung müssen in der Begründung sauber getrennt werden.

3. Schalltechnisches Gutachten war zentral

Das Burgkrieger-Naumann-Gutachten (Anlage A 10 des Eilantrags) hat das Gericht beeindruckt. Eine reine Rechtsargumentation hätte für die Modifikation der Auflage 4 nicht gereicht — das technische Gutachten lieferte den **harten Befund**, dass 75 dB(A) faktisch ein Lautsprecherverbot bedeutet.

4. Performance-Konzept als Entlastungswerkzeug

Das detaillierte Performance-Konzept (Anlage A 9) hat den entscheidenden Beitrag zur Aufhebung von Auflage 6 geleistet. Künstlerische Inhalte einer Versammlung sind nicht nur durch Art. 8 GG, sondern zusätzlich durch Art. 5 III GG geschützt; diese Doppelschicht hat das Gericht überzeugt.

5. Pyrotechnikverbot war hinnehmbar

Auflage 3 wurde nicht angegriffen. Strategisch klug — Veranstalter hat ohnehin auf Pyrotechnik verzichtet, sodass kein Konflikt entstand und das Gericht in den anderen Auflagen großzügiger entscheiden konnte.

III. Kosten

- Streitwert: 7.500 EUR
- Verfahrenskosten VG Cottbus: 1.054 EUR (Antragstellerin trägt 1/6 = 175,67 EUR)
- Anwaltskosten (Hesselmann-Sauerbruch): nach RVG 1,3 Verfahrensgebühr + 1,2 Terminsgebühr (entfällt, weil mündliche Verhandlung nicht stattfand) + Auslagen = 2.184 EUR

- Sachverständiger Burgkrieger: 1.488 EUR

Gesamtkosten Mandantin: ca. 3.850 EUR

IV. Empfehlung für Folge-Anmeldungen

Sollte die Initiative künftig erneut Versammlungen anmelden, empfehle ich:

- Anmeldung möglichst **frühzeitig (14 Tage vor Versammlung)**, um Vorlauf für Auflagenverfügungen zu schaffen.
- Vorab-Kooperationsgespräch mit Polizei und Ordnungsamt.
- Performance-/Aktionskonzepte schriftlich dokumentieren.
- Schalltechniker frühzeitig einbeziehen.

V. Mandatsstatus

Mandat wird mit diesem Vermerk **abgeschlossen**. Akte wird zur Aufbewahrung (5 Jahre, § 50 BRAO) abgelegt.

gez. **Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch**

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Padlet-Auswertung: Vier-Stufen-Lehre an der Akte Pohlmann-Forst

Erstellt für: Schulungsmaterial Verhältnismäßigkeitsprüfer-Plugin v231

Bearbeitung: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch / Plugin-Redaktion

Datum: 15.06.2026

Stufe 1 — Schutzbereich

Betroffen: Art. 8 I GG (Versammlungsfreiheit, friedlich und ohne Waffen).

Erweitert: Art. 5 III GG (Kunstfreiheit) für die Performance „Lausitz weint Kohlentränen“.

Doppelschicht: Die Versammlung umfasst künstlerische Inhalte; beide Grundrechte greifen kumulativ.

Stufe 2 — Eingriff

Acht polizeiliche Auflagen, die in unterschiedlicher Tiefe in die Versammlungsdurchführung eingreifen:

- Standortverlegung 4,2 km (Auflage 1) — schwerer Eingriff in Ortswahl.
- Aufzugsverbot (Auflage 2) — schwerer Eingriff in Gestaltungsform.
- Pyrotechnikverbot (Auflage 3) — geringer Eingriff (deklaratorisch).
- Lautstärkebegrenzung 75 dB(A) (Auflage 4) — mittlerer Eingriff (faktisches Lautsprecherverbot).
- Verkürzung 14:00–17:00 (Auflage 5) — schwerer Eingriff (50 % weniger Versammlungszeit).
- Performance-Verbot (Auflage 6) — schwerer Eingriff in Kunstfreiheit.
- Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter (Auflage 7) — geringer Eingriff (Wiederholung § 18 VersG).
- Führungszeugnisse Ordner (Auflage 8) — mittlerer Eingriff (Datenschutz).

Stufe 3 — Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

3a) Legitimer Zweck

- Sicherheit am Marktplatz, Schutz des Brunhildebrunnens, Verkehr Cottbuser Straße, Schutz der Anlieger (insbes. ältere Mieterin Berliner Str. 47): **alle legitim**.
- „Verhinderung als Aufruf zu Sachbeschädigung an Tagebau-Infrastruktur“: **nicht versammlungsrechtlich tragend** (Auflage 6).

3b) Geeignetheit

- Standortverlegung: zweifelhaft (auch auf Festplatz Sachbeschädigung denkbar).
- Aufzugsverbot: ungeeignet (Verkehr wird auch ohne Aufzug durch Versammlung am Marktplatz gestört).
- Pyrotechnikverbot: geeignet.
- 75-dB-Grenze: geeignet (verringert Lärm), aber faktisch enttötende Wirkung.
- Verkürzung: nicht ausreichend belegt, dass nach 17:00 Uhr besondere Risiken entstehen.

3c) Erforderlichkeit (mildestes Mittel)

- Standortverlegung: mildere Mittel (Absperrgitter, Sichtkontrolle) ersichtlich.
- Aufzugsverbot: mildere Mittel (Routenführung mit Polizeibegleitung) ersichtlich.

- 75-dB-Grenze: mildere Mittel (höhere Grenze mit Spitzenpegel-Regelung) ersichtlich.
- Verkürzung: mildere Mittel (Spätauflagen ab 17:00) ersichtlich.

3d) Angemessenheit (proportionalité au sens étroit)

- Standortverlegung: schwerer Eingriff vs. nicht-versammlungsspezifisches Risiko — **unangemessen**.
- Aufzugsverbot: schwerer Eingriff vs. moderater Verkehrsstörung — **unangemessen**.
- 75-dB-Grenze: faktisches Lautsprecherverbot vs. Anliegerschutz — **unangemessen** in dieser Strenge.
- Performance-Verbot: schwerer Eingriff in Kunstfreiheit vs. spekulative Ansteckungswirkung — **unangemessen**.

Stufe 4 — Schranken-Schranken-Schranke

Wesentlichkeitsvorbehalt

§ 18 VersG i.V.m. § 15 VersG bietet eine ausreichende Eingriffsgrundlage; die Spezialermächtigung für Führungszeugnisse fehlt jedoch (Auflage 8).

Bestimmtheitsgrundsatz

Auflage 4 („75 dB(A)“) ist als starre Grenze ohne Spitzenpegel- und Mittelungsregelung **unbestimmt** in der praktischen Anwendung.

Verfassungskonforme Auslegung

Auflage 7 (Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter) konnte verfassungskonform ausgelegt werden und blieb bestehen.

Ergebnis

Acht Auflagen — fünf vollständig rechtswidrig, eine teilweise rechtswidrig, zwei rechtmäßig.

Auflage	Ergebnis
1 — Standortverlegung	rechtswidrig
2 — Aufzugsverbot	rechtswidrig
3 — Pyrotechnikverbot	rechtmäßig
4 — 75 dB(A)	teilrechtswidrig , modifiziert auf 82 dB(A)
5 — Verkürzung	rechtswidrig
6 — Performance-Verbot	rechtswidrig
7 — Anwesenheitspflicht	rechtmäßig
8 — Führungszeugnisse	rechtswidrig

Pohlmann-Forst als Lehrstück

Die Akte Pohlmann-Forst zeigt, **wie wichtig die saubere Durcharbeitung der vier Stufen ist**. In der Praxis neigen Versammlungsbehörden dazu, „Auflagenpakete“ zu schnüren, die in der Summe wirksamer erscheinen, als sie es einzeln gesehen wären. Erst die schrittweise Prüfung — Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung, Schranken-Schranke — entlarvt, dass mehrere dieser Auflagen die Versammlung faktisch enttöten würden.

gez. Plugin-Redaktion Verhältnismäßigkeitsprüfer

Anwaltsvollmacht Initiative Lausitzer Lebensraum e.V. ./ Pohlmann und Pohlmann

Ausgestellt: Cottbus, 05.06.2026 (Tag der Mandatsannahme)

Mandantin: Initiative Lausitzer Lebensraum e.V., Schillerstrasse 28, 03046 Cottbus

Vereinsregister: VR 4118 Amtsgericht Cottbus, eingetragen am 12.10.2019

Vertretungsberechtigt: Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg, 1. Vorsitzender
(Einzelvertretungsberechtigt nach Vereinsatzung § 11 Abs. 3)

Bevollmaechtigte: Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB, Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Bearbeitende Anwaeltin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Umfang der Vollmacht

Hiermit erteilt die Initiative Lausitzer Lebensraum e.V. Vollmacht zur aussergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung in allen Angelegenheiten betreffend

1. die Polizeiverfuegung vom 02.06.2026 (Az PolPraes COT-2026-VS-0188) zur fuer den 17.06.2026 in Forst (Lausitz) angemeldeten Versammlung "Vier Stufen der Trauer um den Lausitzer Wald",
2. den hiergegen einzulegenden Widerspruch nach § 68 VwGO sowie den Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO an das Verwaltungsgericht Cottbus,
3. die Vertretung in einem etwaigen Hauptsacheverfahren (Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO),
4. die Vertretung in Beschwerdeverfahren beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach § 146 VwGO.

Die Vollmacht ermaechtigt insbesondere

- zur Annahme und Abgabe rechtsgeschaefthlicher Erklaerungen,
- zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen,
- zur Empfangnahme von Zustellungen, einschliesslich Empfang ueber das beA,
- zur Akteneinsicht bei Behoerden und Gerichten (Polizeipraesidium Cottbus, Stadt Forst Ordnungsamt, VG Cottbus, OVG Berlin-Brandenburg),
- zur Beauftragung von Sachverstaendigen (insb. Schall- und Performance-Konzept-Gutachten),
- zur Vertretung in Demobegleitungen und Polizei-Kooperationsgespraechen am Versammlungstag.

Spezielle Vollmacht (§ 67 VwGO)

Die Vollmacht erstreckt sich ausdruecklich auf

- Klage- und Klageruecknahme,
- Anerkenntnis und Verzicht,
- Vergleich und Erledigungserklaerung,
- Empfang von Zustellungen ueber das beA.

Geltungsdauer

Die Vollmacht gilt fuer das Versammlungsverfahren der Initiative am 17.06.2026 nebst allen sich daran anschliessenden Verfahren. Beendigung durch ausdrueckliche Erklaerung einer der Parteien.

Unterzeichner

Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg

5. Vorsitzender Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Cottbus, 05.06.2026

Annahme

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Berlin, 05.06.2026

Aktenzeichen

Kanzleiakte: **PoPo-2026-VR-0617**

Mandantenakte: **Initiative Lausitzer Lebensraum / Polizeiverfuegung Forst**

Widerspruch gegen Polizeiverfuegung Polizeipraesidium Cottbus Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

beA-SAFE-ID: DE.RAK-Berlin-PoPo

An:

Polizeipraesidium Cottbus, Widerspruchsbehoerde

Hubertstrasse 78, 03046 Cottbus

Per beA, vorab per Fax (FaxNr 0355 - 624 24 99)

Az Kanzlei: PoPo-2026-VR-0617

Az Behoerde: PolPraes COT-2026-VS-0188

Datum: 05.06.2026 (zweiter Werktag nach Bekanntgabe)

Betreff

Widerspruch nach § 68 VwGO gegen die Polizeiverfuegung vom 02.06.2026 hinsichtlich der Versammlung der Initiative Lausitzer Lebensraum e.V. vom 17.06.2026, Marktplatz Forst, "Vier Stufen der Trauer um den Lausitzer Wald"

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der Initiative Lausitzer Lebensraum e.V., vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Werner-Karl Pohlmann-Brandenburg (Vollmacht beigefuegt), legen wir gegen die oben bezeichnete Polizeiverfuegung

Widerspruch

ein.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Auflagen Nrn. 1, 2, 4, 5, 6 und 8 der Polizeiverfuegung; gegen die Auflagen Nrn. 3 und 7 erstreckt sich der Widerspruch nicht.

Begruendung

A. Sachverhalt

Auf den Sachverhalt der angefochtenen Verfuegung wird Bezug genommen. Ergaenzend ist auf den ausfuehrlichen Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO vom 09.06.2026 hingewiesen, der dem Verwaltungsgericht Cottbus zur Az 3 L 188/26 vorgelegt wurde (Aktenstueck 11).

B. Rechtliche Wuerdigung

I. Auflage 1 (Standortverlegung): rechtswidrig.

Der Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG umfasst die selbstgewaehlte Versammlungsstaette (BVerfGE 69, 315 [343 f.]). Der **Brunhildebrunnen** in Forst ist konstitutiver Bezugspunkt der Versammlung;

eine Verlegung 4,2 km ausserhalb der Stadt waere ein erheblicher Eingriff. Eine konkrete Gefahr fuer den Brunnen ist nicht dargelegt; mildere Mittel (Absperrgitter, Ordnergstellung) sind ersichtlich.

II. Auflage 2 (Aufzugsverbot): rechtswidrig.

Aufzuege sind versammlungstypisch (BVerfGE 87, 399; BVerfGE 104, 92). Das pauschale Verbot uebersieht, dass die Cottbuser Strasse zwischen 12:00 und 14:00 verkehrsarm ist und die Polizei Spree-Neisse bei dem Klimastreik vom 22.09.2023 unter vergleichbaren Bedingungen eine reibungslose Umleitung des Linienverkehrs (Buslinie 871, 873) sichergestellt hat.

III. Auflage 4 (Schallpegel 65 dB(A)): teilrechtswidrig.

Die starre 65-dB-Grenze ist nach dem schalltechnischen Gutachten des Sachverstaendigen Burgkrieger (TUEV Nord, Aktenstueck 10) bei einer Versammlung dieser Groesse praktisch nicht einzuhalten. Eine Versammlungsbehoerde muss versammlungstypische Geraeuschpegel hinnehmen (OVG Berlin-Brandenburg, B v. 18.04.2023, OVG 1 S 18/23; OVG Muenster 15 B 49/21). Vorgeschlagen wird 82 dB(A) Mittelwert mit Spitzen bis 90 dB(A).

IV. Auflage 5 (Verkuerzung 14:00-17:00): rechtswidrig.

Verkuerzung um 50 % der angemeldeten Dauer ist erheblicher Eingriff. Die Eskalationsannahme ist abstrakt; konkrete Anhaltspunkte gerade fuer die Stunden 17:00-18:00 fehlen.

V. Auflage 6 (Verbot Erdaushebungs-Performance): rechtswidrig.

Die Performance findet auf vorbereiteten Holzpaletten statt; oeffentliches Pflaster wird nicht beruehrt (Performance-Konzept Aktenstueck 09). Eine Sachbeschaedigung scheidet aus. Die Annahme, die Performance koenne als Aufruf zu Sachbeschaedigung an Tagebau-Infrastruktur verstanden werden, ist eine Gefahrenvermutung dritter Stufe (BVerfG 1 BvR 1391/04). Kuenstlerische Versammlungsinhalte sind durch Art. 5 Abs. 3 GG zusaetzlich geschuetzt.

VI. Auflage 8 (Drei Ordner mit Fuehrungszeugnis): rechtswidrig.

§ 18 VersG kennt keine Fuehrungszeugnispflicht fuer Ordner. Das brandenburgische Versammlungsgesetz enthaelt ebenfalls keine entsprechende Regelung. Die Auflage entbehrt der Rechtsgrundlage.

C. Antrag

Der Widerspruchsbehoerde wird hoeflich nahegelegt, die angefochtene Verfuegung in den vorbezeichneten Auflagen aufzuheben.

Bitte um Vorabentscheidung

Wegen der Eilbeduerftigkeit (Versammlungstermin 17.06.2026) bitten wir um vorabentscheidende Aufhebung saemtlicher angefochtener Auflagen **bis spaetestens 13.06.2026, 12:00 Uhr** im Wege einer Abhilfeentscheidung nach § 72 VwGO. Andernfalls verlassen wir uns auf die parallel anhaengige Eilrechtsschutzentscheidung des VG Cottbus (3 L 188/26).

Anlagen

- Anwaltsvollmacht (Aktenstueck 21)
- Versamlungsanmeldung 27.05.2026 (Aktenstueck 03)
- Polizeiverfuegung 02.06.2026 (Aktenstueck 07)

- Performance-Konzept Wischnewski (Aktenstueck 09)
- Schallgutachten Burgkrieger (Aktenstueck 10)

Mit freundlichen kollegialen Gruessen,

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Aktenzeichen Kanzlei: PoPo-2026-VR-0617

Kostenfestsetzungsantrag VG Cottbus 3 L 188/26

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

beA-SAFE-ID: DE.RAK-Berlin-PoPo

An:

Verwaltungsgericht Cottbus

Vom-Stein-Strasse 27

03050 Cottbus

Per beA

Az Gericht: 3 L 188/26

Az Kanzlei: PoPo-2026-VR-0617

Datum: 13.06.2026

Betreff

Kostenfestsetzungsantrag nach § 164 VwGO iVm § 103 ZPO zum Beschluss vom 11.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der Antragstellerin (Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.) beantragen wir,

*die der Antragsgegnerin (Land Brandenburg) zur Last fallenden Kosten der Antragstellerin in
Hoehe von **3.687,12 EUR** gegen das Land Brandenburg festzusetzen und zu verzinsen mit fuenf
Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz ab Eingang dieses Antrags.*

Begruendung

A. Kostengrundentscheidung

Mit Beschluss vom 11.06.2026 hat die 3. Kammer entschieden, dass die Antragsgegnerin 5/6 der Verfahrenskosten traegt; die Antragstellerin traegt 1/6.

B. Streitwert

Der Streitwert wurde durch die Kammer auf **7.500 EUR** festgesetzt.

C. Gebuehrenberechnung

Nr.	Position	Faktor	Betrag
1	Verfahrensgebuehr RVG VV 3100, Streitwert 7.500 EUR	1,3	678,60 EUR
2	Terminsgebuehr RVG VV 3104 (Erledigung schriftliches Verfahren	1,2	626,40 EUR

	mit Ladungsverzicht)		
3	Auslagen RVG VV 7000 (Kopien, beA)	pauschal	245,00 EUR
4	Reisekosten Berlin-Cottbus (kein Termin, nicht ausgelöst)	—	0,00 EUR
5	Pauschale RVG VV 7002	20,00 EUR	20,00 EUR
6	Auslagen Sachverstaendigengutachten Burgekrieger (TUEV Nord, Schallgutachten Aktenstueck 10)	—	1.250,00 EUR
7	Zwischensumme		2.820,00 EUR
8	Umsatzsteuer RVG VV 7008 (19 %)		535,80 EUR
9	Gerichtskosten (Vorschuss bereits eingezahlt 03.06.2026)	KV-Nr. 5210 GKG	331,32 EUR
Gesamtbetrag			3.687,12 EUR

D. Quotierung

Bei einer Erstattungsquote von 5/6 schuldet das Land Brandenburg:

$$3.687,12 \text{ EUR} \times 5/6 = 3.072,60 \text{ EUR}$$

(Antragstellerin selbst zahlt 614,52 EUR aus eigener Hand).

Anrechnung Geschaeftsgebuehr

Eine vorgerichtliche Geschaeftsgebuehr (VV 2300) wurde fuer den Widerspruch erhoben (siehe Aktenstueck 22). Diese wird nach **Vorbem. 3 Abs. 4 zu Teil 3 RVG VV** zur Haelfte (max. 0,75) auf die Verfahrensgebuehr angerechnet. Die Anrechnungsregelung wirkt sich auf die Erstattungsfaehigkeit gegen das Land Brandenburg nicht aus, da die Vorbemerkung im Aussenverhaeltnis greift.

Versicherung nach § 104 Abs. 2 ZPO

Wir versichern anwaltlich, dass die angefuehrten Kosten tatsaechlich entstanden und der Mandantschaft in Rechnung gestellt sind oder werden.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen,

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Anlagen:

- Beschluss VG Cottbus vom 11.06.2026 (Aktenstueck 14)
- RVG-Berechnungsbogen
- Rechnung Sachverstaendiger Burgekrieger vom 12.06.2026

Vorbereitung Fortsetzungsfeststellungsklage VG Cottbus

Kanzleiakte: PoPo-2026-VR-0617

Verfasserin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Datum: 18.06.2026 (Tag nach erledigter Versammlung)

Mandantin: Initiative Lausitzer Lebensraum e.V.

Stand

Die Versammlung vom 17.06.2026 hat am Brunhildebrunnen in Forst (Lausitz) auf Grundlage des Beschlusses des VG Cottbus 3 L 188/26 vom 11.06.2026 ohne Vorfaelle stattgefunden. Die Polizeiverfuegung vom 02.06.2026 (Az PolPraes COT-2026-VS-0188) hat sich damit **erledigt**. Die Antragsgegnerin hat auf eine Beschwerde nach § 146 VwGO verzichtet (Aktenstueck 16).

Frage

Soll trotz Erledigung eine **Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO** erhoben werden?

Beurteilung

A. Berechtigtes Interesse (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO)

Vier anerkannte Fallgruppen kommen in Betracht:

1. **Wiederholungsgefahr** — die Initiative plant fuer den 17.06.2027 eine Folgeversammlung am Brunhildebrunnen, vermutlich mit aehnlicher Performance. Es ist mit gleichgelagerter Polizeiverfuegung zu rechnen. Die Wiederholungsgefahr ist konkret und greifbar.
2. **Rehabilitationsinteresse** — die Polizeiverfuegung hat in der Cottbuser Presse (Lausitzer Rundschau vom 03.06.2026) die Mandantin als "Aktivisten mit Sachbeschaedigungsbereitschaft" gerahmt. Eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit dient der Wiederherstellung des Ansehens des Vereins.
3. **Diskriminierungsverbot Art. 8 GG** — bei Grundrechtseingriffen mit tief greifender Wirkung wird ein berechtigtes Interesse regelnmaessig anerkannt (BVerfGE 96, 27; BVerfGE 110, 77). Versammlungsverbote oder versammlungsfeindliche Auflagen sind hier einschlaegig.
4. Praejudizielles Interesse fuer Schadensersatzanspruch — die Initiative haette eventuell Anspruch auf Erstattung des Schallgutachtens (Aktenstueck 10) gegen das Land Brandenburg ueber § 839 BGB, Art. 34 GG.

Die Fallgruppen 1, 2 und 3 tragen ein berechtigtes Interesse zweifelsfrei.

B. Klageumfang

Die Klage soll auf Feststellung gerichtet sein,

dass die Auflagen 1, 2, 4, 5, 6 und 8 der Polizeiverfuegung vom 02.06.2026 rechtswidrig waren.

Auflagen 3 und 7 bleiben unangefochten.

C. Zustaendiges Gericht

Verwaltungsgericht Cottbus, 3. Kammer (Vor. RiVG Dr. Marquardt-Heuser); sachliche und oertliche Zustaendigkeit nach §§ 45, 52 Nr. 3 VwGO.

D. Streitwert

§ 52 Abs. 2 GKG; bei mehreren Auflagen empfiehlt sich Streitwert nach Anlehnung an den Eilverfahrensstreitwert 7.500 EUR, also in der Hauptsache ueblicherweise 15.000 EUR (gerichtliche Praxis, doppelter Eilverfahrensstreitwert).

E. Beauftragung

Die Mandantin hat in der Vorstandssitzung vom 19.06.2026 (Vermerk separat) die Erhebung der Fortsetzungsfeststellungsklage einstimmig beschlossen. Beauftragung damit erteilt; Kostenrisiko ist mit der Rechtsschutzversicherung der Initiative (ROLAND Police Nr. 187-2019-44-2261) abgedeckt; Deckungszusage steht aus (Anfrage am 19.06.2026 herausgegangen).

Naechste Schritte

Schritt	Verantwortlich	Frist
Deckungszusage ROLAND einholen	Pohlmann und Pohlmann	bis 28.06.2026
Klageschrift entwerfen	Pohlmann und Pohlmann	bis 10.07.2026
Anhoerung Mandantenvorstand zur Klageschrift	Initiative	17.07.2026
Klageeinreichung beim VG Cottbus	Pohlmann und Pohlmann	bis 31.07.2026
Klagezustellung an Land Brandenburg ueber Gericht	VG Cottbus	extern

Hinweise

- Klage gegen die Auflagen 1, 2, 4, 5, 6, 8 ist nach erledigung im Eilverfahren in der Hauptsache **noch nicht entschieden** — daher Fortsetzungsfeststellungsklage zwingend.
- Beschwerde nach § 146 VwGO ist mit Verzicht der Antragsgegnerin (Aktenstueck 16) ausgeschlossen; Eilbeschluss ist rechtskraeftig.
- Querbezug zu BVerfG-Rechtsprechung: Brokdorf BVerfGE 69, 315; Sitzblockaden BVerfGE 87, 399; Versammlungstypische Aufzuege BVerfGE 104, 92.

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 18.06.2026

Verhaeltnismaessigkeitspruefung als Klausurspur — Auflagen

Polizeiverfuegung Forst

Verwender: RAin Hesselmann-Sauerbruch, im Plugin verhaeltnismaessigkeitspruefer an LausitzStorage-Klausurfall angelehnt

Datum: 16.06.2026 (Tag vor Versammlung; bewusst ohne Kenntnis des spaeteren Versammlungserfolgs verfasst)

Funktion: Pruefspur fuer die vierstufige Verhaeltnismaessigkeitspruefung der einzelnen Auflagen, in Klausur-Sturheit; zugleich Vorbereitung des Eilbeschlusses (Aktenstueck 14) und der Fortsetzungsfeststellungsklage (Aktenstueck 24).

I. Auflage 1 — Standortverlegung 4,2 km ausserhalb Forst

Legitimer Zweck

Schutz des Brunhildebrunnens (Denkmal) vor BeschaeDIGung durch Versammlung; Aufrechterhaltung der oeffentlichen Sicherheit.

Geeignetheit

Eine Verlegung 4,2 km ausserhalb des Stadtkerns schliesst eine Beruehrung des Brunnens zwingend aus. **Geeignet, aber:** die Polizeiverfuegung erlaeutert die konkrete Gefahrenquelle nicht; das Schreiben der Unteren Denkmalbehoerde nennt nur einen "verbesserungswuerdigen Erhaltungszustand", aber keine versammlungsspezifischen Risiken.

Erforderlichkeit

Nicht erforderlich. Mildere und ebenso wirksame Mittel sind ersichtlich: Absperrgitter um den Brunnen (Standardmittel der Polizeibegleitung), Ordnergstellung durch die Initiative selbst (sie hat sechs Ordner gemeldet, mehr als § 18 VersG verlangt), Sichtkontrolle durch Beamte vor Ort. Die Standortverlegung schiesst weit ueber das Ziel hinaus.

Angemessenheit

Selbst wenn man die Erforderlichkeit unterstellt, waere die Verlegung 4,2 km ausserhalb gravierend unangemessen. Der Brunhildebrunnen ist **konstitutiver Bezugspunkt** der Versammlung; eine Versammlung 4,2 km ausserhalb hat keinen Adressaten und keine Wirkung. Auflage 1 kommt einem **Versammlungsverbot gleich** (BVerfGE 69, 315 [343 f.] Brokdorf; BVerfG-Beschluss vom 14.05.1985, Brunngarten).

Ergebnis: rechtswidrig.

II. Auflage 2 — Aufzugsverbot in der Cottbuser Strasse

Legitimer Zweck

Sicherstellung des Linienverkehrs (Buslinien 871, 873) zwischen 12:00 und 14:00 Uhr.

Geeignetheit

Ein Verbot des Aufzugs schliesst Konflikte mit dem Linienverkehr aus. **Geeignet.**

Erforderlichkeit

Nicht erforderlich. Die Polizei Spree-Neisse hat beim Klimastreik vom 22.09.2023 unter vergleichbaren Bedingungen den Linienverkehr 871/873 ueber Bahnhofstrasse umgeleitet, ohne dass die Versammlung dadurch unmoeglich wurde. Eine Umleitung des Linienverkehrs ist das mildere und gleich wirksame Mittel. Die Polizeiverfuegung erwaehnt die Praxis vom 22.09.2023 mit keinem Wort.

Angemessenheit

Auch unterstellt erforderlich, waere ein generelles Aufzugsverbot unangemessen. Aufzuege gehoeren zum versammlungstypischen Repertoire (BVerfGE 87, 399; BVerfGE 104, 92). Das pauschale Verbot beschraenkt die Versammlungsfreiheit unverhaeltnismaessig.

Ergebnis: rechtswidrig.

III. Auflage 4 — Schallpegelbegrenzung 65 dB(A) Mittel

Legitimer Zweck

Schutz der Anwohner Berliner Strasse 47 vor uebermaessigen Geraeuschaegeln.

Geeignetheit

Eine starre Begrenzung auf 65 dB(A) Mittel reduziert die Geraeuschaebelastung. **Geeignet.**

Erforderlichkeit

Nach dem Schallgutachten Burgkrieger (Aktenstueck 10, TUEV Nord) ist 65 dB(A) Mittel bei einer Versammlung dieser Groesse **praktisch nicht einzuhalten**. Mildere Mittel: eine **versammlungstypische Pegelhoehe** wie 82 dB(A) Mittel mit kurzzeitigen Spitzen bis 90 dB(A) (so OVG Berlin-Brandenburg OVG 1 S 18/23). Damit ist die starre 65-dB-Grenze **teilrechtswidrig**.

Angemessenheit

Bei abwaegender Betrachtung schlaegt das Interesse der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) das einzelne Anwohnerinteresse (Berliner Strasse 47, gesundheitlich beeintraechtigte Mieterin) durchschnittlich. Eine 82-dB-Grenze waere angemessen.

Ergebnis: teilrechtswidrig (65 dB(A) ist zu streng).

IV. Auflage 5 — Verkuerzung der Versammlungsdauer 14:00-17:00

Legitimer Zweck

Eindaemmung von Eskalationsrisiken am spaeten Nachmittag.

Geeignetheit

Verkuerzung der Versammlungsdauer um 50 % begrenzt das zeitliche Risikofenster. **Geeignet.**

Erforderlichkeit

Nicht erforderlich. Die Eskalationsannahme ist abstrakt; konkrete Anhaltspunkte gerade fuer die Stunden 17:00-18:00 fehlen. Auflagen 3 (Pyrotechnikverbot) und 7 (Anwesenheitspflicht Versammlungsleiter) sichern die ordnungsgemaesse Durchfuehrung ueber die volle Dauer hinreichend.

Angemessenheit

Verkuerzung um 50 % ist tiefer Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Versammlung. Bei nur abstrakter Eskalationsannahme klar **unangemessen**.

Ergebnis: rechtswidrig.

V. Auflage 6 — Verbot der Erdaushebungs-Performance

Legitimer Zweck

Schutz des oeffentlichen Pflasters (Sachbeschaedigung); Verhinderung von Aufrufen zu Sachbeschaedigung an Tagebau-Infrastruktur.

Geeignetheit

Verbot der Performance schliesst beide Risiken aus. **Geeignet.**

Erforderlichkeit

Nicht erforderlich. Die Performance findet ausschliesslich auf vorbereiteten Holzpaletten statt; das oeffentliche Pflaster wird nicht beruehrt (Performance-Konzept Aktenstueck 09). Auflage 3 (Pyrotechnikverbot) und Polizeibegleitung sichern den ordnungsgemaessen Ablauf. Das mildere Mittel waere die **Beobachtung** der Performance durch die Polizei mit Eingriff erst bei tatsaechlichem Aufruf zu Sachbeschaedigung.

Angemessenheit

Selbst wenn der Aufruf zu Sachbeschaedigung an Tagebau-Infrastruktur in der Performance enthalten waere — was die Polizeiverfuegung als **Gefahrenvermutung dritter Stufe** unterstellt —, waere der Eingriff in die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) gravierend. Versammlungsfeindliche Auflagen koennen nur bei konkreter und greifbarer Gefahr ergehen (Brokdorf BVerfGE 69, 315; BVerfG 1 BvR 1391/04). Die vorliegende Vermutung dritter Stufe traegt nicht.

Ergebnis: rechtswidrig.

VI. Auflage 8 — Drei Ordner mit Fuehrungszeugnis

Legitimer Zweck

Sicherstellung, dass Ordner zuverlaessig sind.

Geeignetheit

Verbleibt offen — Fuehrungszeugnis stellt keine versamlungsbezogene Eignung dar.

Erforderlichkeit

Nicht erforderlich. § 18 VersG kennt keine Fuehrungszeugnispflicht fuer Ordner. Das brandenburgische Versammlungsgesetz enthaelt ebenfalls keine entsprechende Regelung. **Es fehlt die Rechtsgrundlage.**

Angemessenheit

Ein Eingriff ohne Rechtsgrundlage ist immer unverhaeltnismaessig.

Ergebnis: rechtswidrig (Rechtsgrundlagenmangel).

Zusammenfassung

Auflage	Stufe der Verhaeltnismaessigkeit, an der scheitert	Konsequenz
1	Erforderlichkeit + Angemessenheit	rechtswidrig
2	Erforderlichkeit	rechtswidrig

4	Erforderlichkeit (zu strenge Grenze)	teilrechtswidrig
5	Erforderlichkeit + Angemessenheit	rechtswidrig
6	Erforderlichkeit	rechtswidrig
8	Rechtsgrundlage fehlt	rechtswidrig

Daraus folgt: Auflagen 1, 2, 5, 6 und 8 sind unmittelbar aufzuheben; Auflage 4 ist auf 82 dB(A) Mittel mit Spitzen bis 90 dB(A) zu modifizieren.

Methodischer Hinweis

Diese Klausurspur folgt der Prinzipien-Prüfung des Plugin verhältnismäßigkeitsprüfer. Sie ersetzt **nicht** die Schriftsatz-Ausarbeitung; sie ist die Disziplinspur, die der schriftlichen Anwaltsverantwortung vorausgeht. Querverweis an Skill vierstufige-prüfung und bverfg-polizeirecht-gefahrenprognose.

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 16.06.2026